EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO I: LEGISLACIÓN MINERA Y MARCO LEGAL DEL SECTOR

TEMA 01 Y 02: REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO

PRESENTADO POR:
ABOG. REGINALDO ANDIA NAVARRO

EDU MIN

CONTENIDO

1. Principios ambientales, contenido IGA, instrumentos de GA
2. Certificación ambiental, IGA en exploración minera
3. Estándares de calidad ambiental, monitoreo y evaluación ambiental
4. Catastro minero, áreas restringidas a la actividad minera (impacto en los proyectos mineros)

EDU MIN

TEMA 1:

PRINCIPIOS AMBIENTALES, CONTENIDO IGA, INSTRUMENTOS DE GA

DERECHO AMBIENTAL

El derecho ambiental se ha convertido en un símbolo de nuestra era, aunque sigue siendo una disciplina especialmente joven. De hecho, fue recién a mediados del siglo XX que creció el consenso internacional por frenar los efectos del hombre sobre el ambiente.

Por lo que gran parte del contenido del derecho ambiental se encuentra todavía en formación. Lo que es más, esta disciplina se encuentra en constante adaptación a la luz de los nuevos conocimientos científicos y de la aparición de nuevas tecnologías y fuentes de contaminación.

DERECHO AMBIENTAL

El derecho ambiental busca regular el ambiente, entendido como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. Los componentes del ambiente pueden ser clasificados en tres grupos:

- (a) el ambiente natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna y las interrelaciones entre estos;
- (b) el ambiente construido por el hombre, que comprende las ciudades y obras de infraestructura; y
- (c) el ambiente social, que comprende los sistemas sociales, políticos y culturales

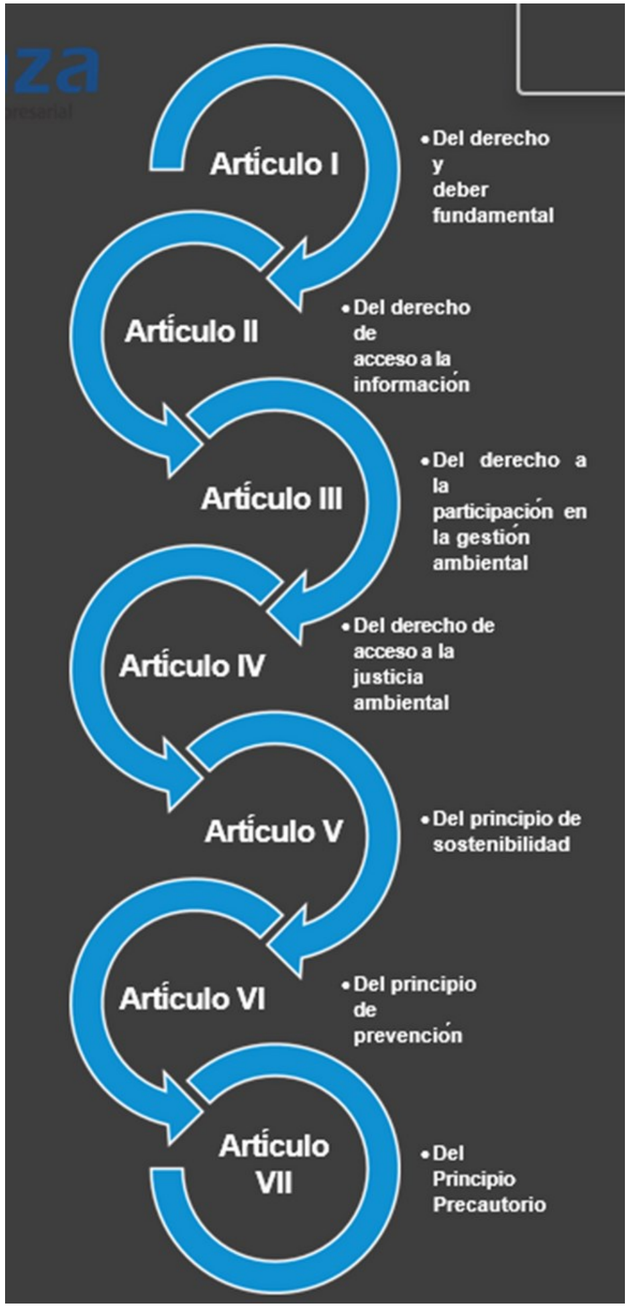
OBJETIVOS DEL DERECHO AMBIENTAL

Orientar las conductas individuales y sociales para anticipar la ocurrencia de un daño ambiental.

El derecho ambiental regula las normas para:

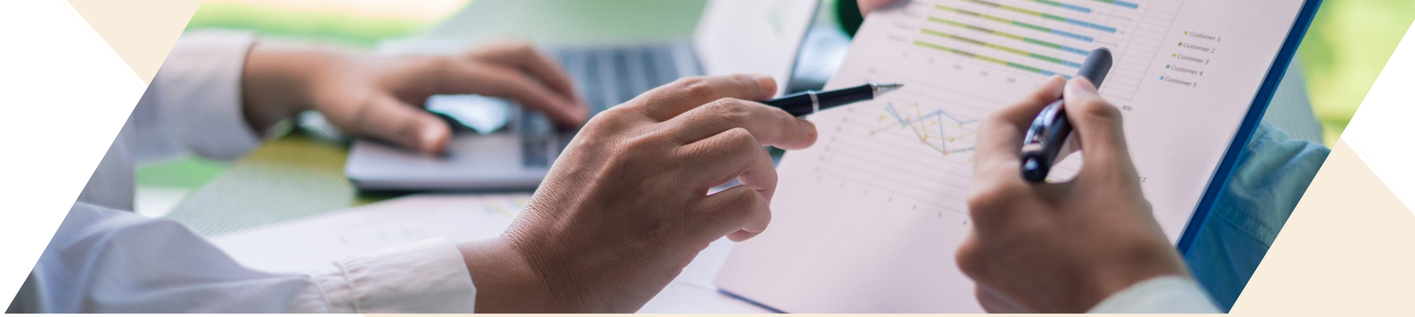
- Restringir, prohibir o permitir determinadas conductas en relación con el ambiente y los recursos naturales (por ejemplo, las normas que establecen vedas o restringen la caza);
- Regular o establecer derechos y obligaciones en relación con los componentes del ambiente, como las leyes que regulan los recursos naturales (por ejemplo, la ley general de minería, la ley forestal); y
- Establecer y asignar competencias a las autoridades encargadas de velar o administrar los componentes ambientales y recursos naturales.

PRINCIPIOS AMBIENTALES



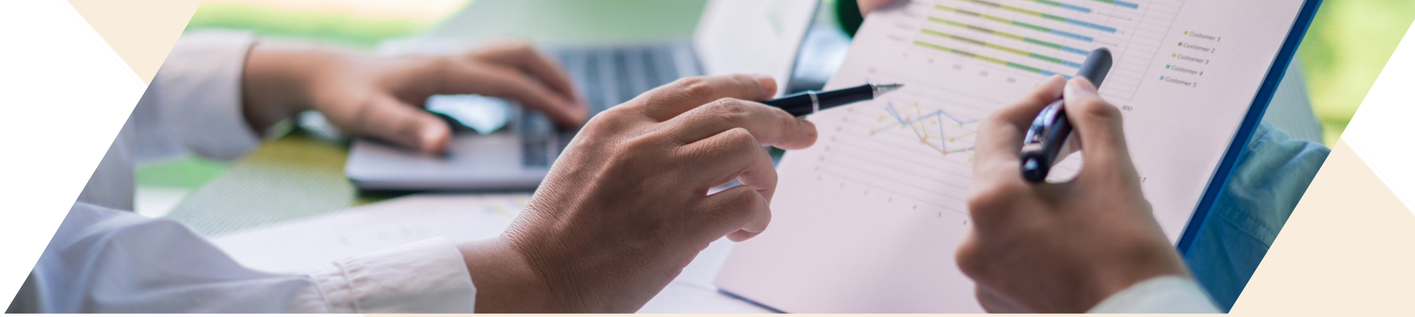
PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL

- Principio de sostenibilidad
- Principio de buena vecindad y cooperación internacional
- Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas
- Principio de prevención
- Principio precautorio
- Principio de internalización de costos
- Principio de responsabilidad ambiental
- Principio de gobernanza ambiental



CONSTITUCIÓN Y AMBIENTE

La constitución política del perú de 1993 consagra en el artículo, inciso 22, el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. El título iii («del régimen económico») de la constitución cuenta con un capítulo específico respecto al ambiente y los recursos naturales (capítulo ii), en el cual se establecen disposiciones respecto a las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 66), a la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a la política nacional ambiental (artículo 67), a la promoción y conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68) y al desarrollo sostenible de la Amazonía (artículo 69).



CONSTITUCIÓN Y AMBIENTE

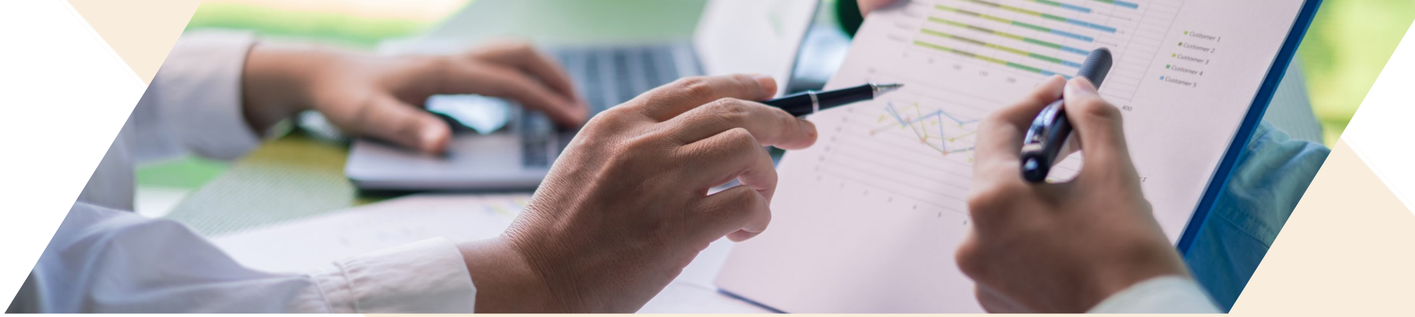
El Tribunal Constitucional, “el contenido del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, tiene dos aspectos. Primero, el derecho a disfrutar de un ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. Segundo, impone ciertas obligaciones al Estado y a los individuos de conservar y prevenir, en la medida en que ambas partes deben mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute.”

“La protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan”.

CONSTITUCIÓN Y AMBIENTE

El Tribunal Constitucional denomina a dichas disposiciones como la «constitución ecológica», pues su objetivo es regular la relación hombre y ambiente en un nivel constitucional. La constitución ecológica tiene una triple dimensión:

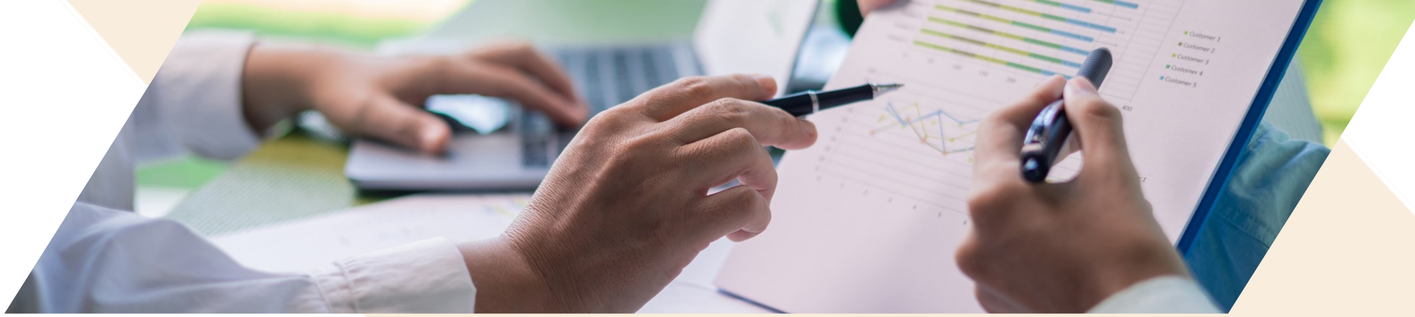
- (a)como principio que irradia todo el orden jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la nación;
- (b) como derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales; y
- (c) como conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares, en su calidad de contribuyentes sociales.



INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PERÚ

Las competencias ambientales están repartidas entre los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), lo que ha acentuado los conflictos de competencia entre las distintas entidades públicas con funciones ambientales.

- **Ministerio del Ambiente – MINAM:** Organismo rector del Sector Ambiente. Tiene como objetivo promover la sostenibilidad ambiental del país conservando, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales. Entre otras, el Ministerio del Ambiente tiene a su cargo las siguientes funciones:
  - Funciones rectoras: formular, ejecutar y supervisar la política nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, así como coordinar su implementación y monitorear el cumplimiento de las metas ambientales.
  - Funciones técnico-normativas: formular propuestas y aprobar lineamientos, normas, directivas, planes, programas, proyectos, estrategias e instrumentos de gestión ambiental en las materias de su competencia.

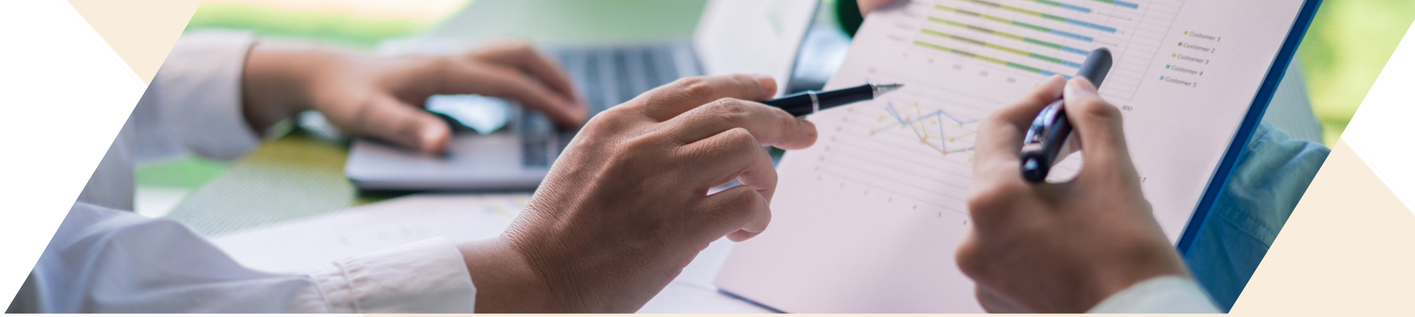


INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PERÚ

- **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA:** Ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Está encargado de la supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas.
- **Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP:** Encargado de la dirección del SINANPE. Tiene entre sus funciones aprobar los instrumentos de gestión y planificación de las áreas naturales protegidas de administración nacional. Cuando un proyecto de inversión va a ejecutarse dentro de un ANP o su zona de amortiguamiento, necesariamente deberá mediar la opinión técnica favorable del SERNANP.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PERÚ

- **SENACE:** Está encargado de revisar y aprobar los EIA-d, que comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos. Con la entrada en vigencia de la Ley 30327, el SENACE asumirá progresivamente la función de aprobar los EIA semidetallados (EIA-sd).



LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR DAÑOS AL AMBIENTE

Las normas de responsabilidad ambiental procuran que el responsable del daño al ambiente asuma las consecuencias de su reparación y remediación.

Esta regla se inspira en el principio «contaminador-pagador» o «quien contamina paga» del derecho ambiental internacional, cuya finalidad es corregir las externalidades negativas del mercado, asignando los costos de remediación al sujeto generador del daño.

DAÑO AMBIENTAL

El daño ambiental se refiere a la pérdida, disminución o menoscabo en uno o más de los componentes del ambiente. La causa del daño puede ser natural (la explosión de un volcán puede afectar la calidad del agua de un río) o humana (un derrame de hidrocarburos puede destruir un hábitat natural).

Características (que lo diferencian de los daños patrimoniales):

- Se prolonga en el tiempo;
- Lesiona de forma paulatina y lenta los elementos naturales;
- Suele ser difícil determinar la identidad del sujeto contaminador;
- Es difícil de individualizar;
- Es colectivo, pues el ambiente pertenece a una colectividad;
- Afecta no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras;
- Sus consecuencias pueden afectar a países vecinos.

LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Define al daño ambiental como «todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales».

De esta definición podemos resaltar los siguientes elementos del daño ambiental:

- Implica un menoscabo material, que debe ser cierto o real. Ahora bien, la Ley General del Ambiente no establece un umbral de gravedad, por lo que cualquier menoscabo puede calificar como daño ambiental, pues no se excluyen los impactos o afectaciones leves o insignificantes.

LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

- Supone efectos negativos al ambiente o sus componentes. Es decir, para que se configure un daño ambiental no basta que los impactos sean ciertos, sino que dichos impactos deben generar una alteración o efecto negativo.
- Los efectos negativos pueden ser actuales o potenciales. En otras palabras, los efectos negativos del daño ambiental no necesariamente deben ser inmediatos y actuales, sino que sus consecuencias pueden ser también potenciales o futuras.
- Puede ser causado cumpliendo o no disposición jurídica vigente. Para que se configure el daño ambiental no es necesario que se haya vulnerado una norma jurídica. Algunos autores critican el hecho de que quienes operan dentro del marco de la ley deban responder por daños ambientales que el ordenamiento ha tolerado como daños autorizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Busca imponer al responsable el deber de reparar los daños que ocasione. Su objetivo es determinar sobre qué patrimonio y en qué medida deben recaer las consecuencias de un acto humano.

En el Perú, para que se impute la responsabilidad civil extracontractual deben configurarse los siguientes elementos:

- **Daño:** debe existir un menoscabo ambiental que califique como daño ambiental.
- **Antijuricidad:** en materia ambiental no es necesario que la conducta haya sido antijurídica, pueden provocarse daños aun cumpliendo con los estándares ambientales aplicables.
- **Factor de atribución:** justificación para asignarle responsabilidad a un sujeto. Nexo causal: es importante determinar la relación «causa-efecto» entre la conducta y el daño producido a efectos de poder determinar el verdadero causante del daño.

RESPONSABILIDAD CIVIL

De acuerdo con la Ley General del Ambiente, la consecuencia de iniciar un proceso judicial por responsabilidad civil extracontractual es:

La reparación del daño ocasionado al ambiente (restablecimiento a la situación anterior) e indemnización económica por dicho daño; y, en caso no se pueda reparar el daño, la realización de tareas de recomposición o mejoramiento de los componentes afectados. Además, la indemnización debe tener como destino la realización de acciones que compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales.

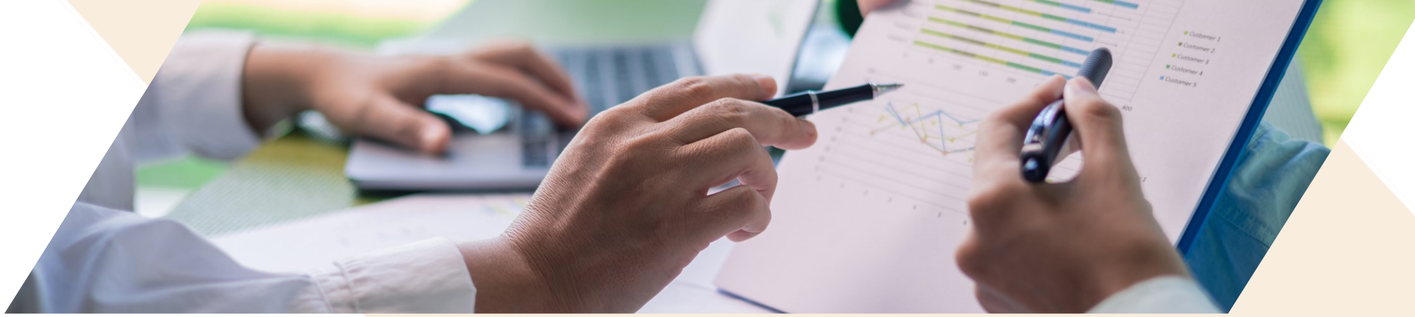
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

El objetivo de esta potestad es reprimir mediante sanciones administrativas (pecuniarias o no) ciertas conductas y, por ello, incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico.

La responsabilidad administrativa es objetiva, pues no importa la voluntad del infractor para imputar la responsabilidad. No obstante, la intención sí puede ser relevante como criterio para graduar el monto de la sanción a imponerse, vale decir para atenuar o agravar la sanción.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Para determinar la responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa es necesario seguir un procedimiento administrativo sancionador (PAS). La Ley del Procedimiento Administrativo General regula de forma general el PAS y reconoce los principios y garantías mínimas que la administración pública debe cumplir para imponer una sanción, tales como el debido procedimiento, el derecho de defensa o el principio de tipicidad. Los PAS en materia ambiental están regulados por las entidades con competencia de fiscalización y sanción en materia ambiental.



RESPONSABILIDAD PENAL EN MATERIA AMBIENTAL

El Título XIII del Libro Segundo – Parte Especial del Código Penal Peruano regula los delitos ambientales. Dicho título se divide en:

- (i) Delitos de contaminación (artículos 304 al 307-F);
- (ii) Delitos contra los recursos naturales (artículos 308 al 313);
- (iii) Responsabilidad funcional e información falsa (artículos 314 al 314-B); y
- (iv) Medidas cautelares y exclusión o reducción de penas (artículos 314-C al 314-D).

Por ejemplo, se penaliza el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, el tráfico ilegal de residuos peligrosos, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, la extracción ilegal de especies acuáticas, la depredación de flora y fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, las tala, quema o daño ilegal a los bosques o formaciones boscosas, y el tráfico ilegal de productos forestales maderables.

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución n.° 2549-2017-SUNARP-TR-L

PERÚ | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Superintendencia Nacional de Registros Públicos

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN No. -2549 -2017 – SUNARP-TR-L

Lima, 08 NOV. 2017

APELANTES	:	**JORGE LUIS ROJAS QUIROZ**
TÍTULO	:	Nº 1521288 del 19/7/2017.
RECURSO	:	H.T.D. N° 62135 del 8/8/2017.
REGISTRO	:	Derechos Mineros de Lima.
ACTO	:	Resolución unilateral de contrato.
SUMILLA	:	

TRIBUNAL REGISTRAL - 1ra. Sala - SUNARP

IMPROCEDENCIA DE LA RESOLUCIÓN UNILATERAL DE CONTRATO

"No podrá registrarse la resolución unilateral de un contrato, en aplicación del artículo 1429 del Código Civil, cuando se ha estipulado una clausula arbitral para solución de las controversias que surgiera del contrato, en ese sentido deberá en su caso requerirse el inicio del arbitraje que corresponda."

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción de

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución n.° 548-2023-OEFA/TFA-SE

Tribunal de Fiscalización Ambiental
Sala Especializada en Minería, Energía,
Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios

RESOLUCIÓN N° 548-2023-OEFA/TFA-SE

EXPEDIENTE N°	:	**0606-2022-OEFA/DFAI/PAS**
PROCEDENCIA	:	**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS**
ADMINISTRADO	:	**COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A.**
SECTOR	:	**MINERÍA**
APELACIÓN	:	**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01433-2023-OEFA/DFAI**

SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 01433-2023-OEFA/DFAI del 28 de junio de 2023, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Compañía Minera Kolpa S.A., contra la Resolución Directoral N° 00750-2023 del 27 de abril de 2023, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa por la comisión de la única conducta infractora descrita en el Cuadro N° 01 de la presente resolución.

Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 01433-2023-OEFA/DFAI del 28 de junio de 2023, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Compañía Minera Kolpa S.A., contra la Resolución Directoral N° 00750-2023 del 27 de abril de 2023, en el extremo que se le impuso una multa ascendente a 6,039[1] (seis con 039/1000) Unidades Impositivas Tributaria vigentes a la fecha de pago por la comisión de la única conducta infractora descrita en el Cuadro N° 01 de la presente resolución.

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución n.° 059-2015-OEFA-SEM

Tribunal de Fiscalización Ambiental
Sala Especializada en Minería

RESOLUCIÓN Nº 069-2015-OEFA/TFA-SEM

EXPEDIENTE N°	:	**1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS**
PROCEDENCIA	:	**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS**
ADMINISTRADO	:	**MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.**
SECTOR	:	**MINERÍA**
APELACIÓN	:	**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 504-2015-OEFA/DFSAI**

***SUMILLA:** "Se confirma la Resolución Directoral N° 504-2015-OEFA/DFSAI del 29 de mayo de 2015, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Minera Barrick Misquichilca S.A. por las siguientes conductas infractoras:*

(i) No impedir la acumulación de aguas residuales en el suelo, al borde de la zona de ingreso al área de lavado de vehículos del taller de mantenimiento, conducta que generó el incumplimiento del artículo 5° del Decreto Supremo N° 016-93-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica y configuró la infracción prevista en el numeral 3.1 del Punto 3 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM.

(ii) No impedir prevenir la descarga de aguas con sedimentos de mineral en los terrenos del caserío Atupa, que eran utilizados para el riego agrícola, conducta que generó el incumplimiento del artículo 5° del Decreto Supremo N° 016-93-EM, y configuró la infracción prevista en el numeral 3.2 del Punto 3 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM.

Asimismo, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 504-2015-OEFA/DFSAI del 29 de mayo de 2015, en el extremo que determinó la existencia de

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución n.° 059-2015-OEFA-SEM

Cuadro N° 1: Conductas infractoras por la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Barrick en la Resolución Directoral N° 504-2015-OEFA/DFSAI[8]:

N°	Conducta infractora	Norma sustantiva	Norma tipificadora
1	No impidió o evitó la acumulación de aguas residuales en el suelo, al borde de la zona de ingreso al área de lavado de vehículos del taller de mantenimiento.	Artículo 5° del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, aprobado por Decreto Supremo N° 016-93-EM (en adelante, **Decreto Supremo N° 016-93-EM**)[9].	Numeral 3.1 del punto 3 del Anexo de la Escala de Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM (en adelante, **Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM**)[10]

III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE

13. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas a resolver, este Tribunal considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos)[41].

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución n.° 059-2015-OEFA-SEM

15. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En ese contexto, cada Estado define cuanta protección otorga al ambiente y a los recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de calidad de vida de las personas.

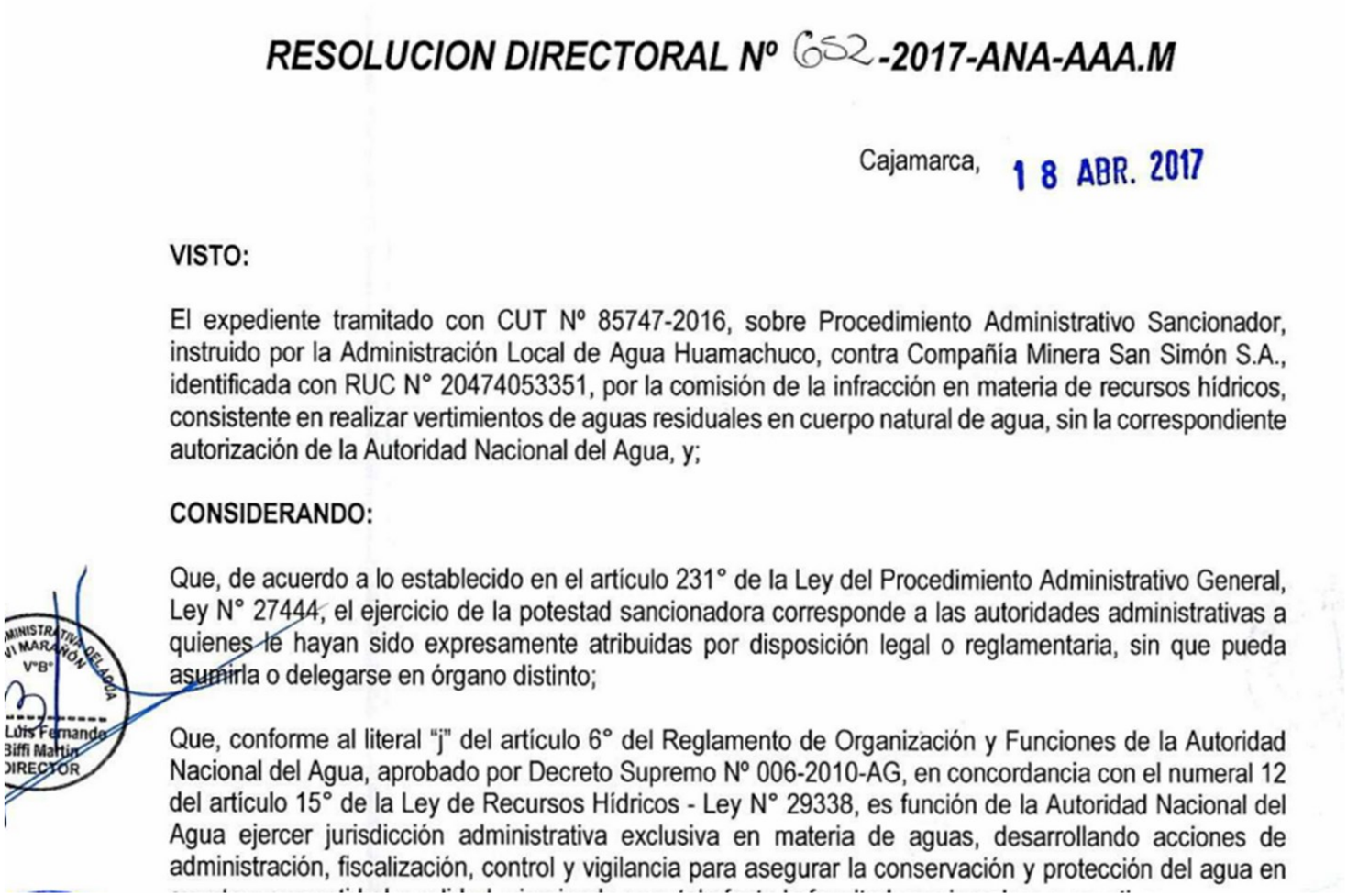
16. En nuestro sistema jurídico, el primer nivel de protección al ambiente es formal y viene dado por la elevación a rango constitucional del conjunto de normas que tutelan bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una "Constitución Ecológica", dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente[43].

17. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por su consideración: (i) como principio jurídico, que irradia todo el ordenamiento jurídico; (ii) como derecho fundamental[44] cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida así como el derecho a que dicho ambiente se preserve[45]; y, (iii) como conjunto de

18. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; (ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, (iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e inciertos[47].

CASOS SANCIONES MINERAS

- Resolución Directoral n.° 625-2017-ANA-AAA.M



RESOLUCION DIRECTORAL Nº 652 -2017-ANA-AAA.M

Cajamarca, 18 ABR. 2017

VISTO:

El expediente tramitado con CUT Nº 85747-2016, sobre Procedimiento Administrativo Sancionador, instruido por la Administración Local de Agua Huamachuco, contra Compañía Minera San Simón S.A., identificada con RUC N° 20474053351, por la comisión de la infracción en materia de recursos hídricos, consistente en realizar vertimientos de aguas residuales en cuerpo natural de agua, sin la correspondiente autorización de la Autoridad Nacional del Agua, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto;

Que, conforme al literal "j" del artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, en concordancia con el numeral 12 del artículo 15° de la Ley de Recursos Hídricos - Ley N° 29338, es función de la Autoridad Nacional del Agua ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la conservación y protección del agua en

CASOS SANCIONES MINERAS

- Casación N.° 464-2016 Pasco

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 464-2016
PASCO

EL ÁNGULO LEGAL DE LA N
www.laley.pe

EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL Y EL INFORME ADMINISTRATIVO

Sumilla. Para que se configure el delito de minería ilegal no es necesario que se produzca un daño efectivo al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, sino basta con una puesta en peligro de los mismos.

Según lo dispone el reglamento del artículo 149.1 de la Ley General del Ambiente —D. S. N.° 007-2017-MINAM— el informe fundamentado de la autoridad administrativa ya no constituye un requisito de procedibilidad. Se precisa que aun con la normativa anterior, los fiscales conforme al mandato constitucional tienen el deber de conducir la investigación y aportar los medios de prueba; lo contrario sería admitir que la presunción de inocencia se vea enervada por lo dispuesto en un informe de la autoridad administrativa.

—SENTENCIA DE CASACIÓN—

Lima, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación, interpuesto por la FISCAL SUPERIOR PENAL DE PASCO, contra la sentencia de vista del siete de abril de dos mil dieciséis (foja 891), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de

CASOS SANCIONES MINERAS

- Casación N.° 1446-2018 Tacna

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 1446-2018
TACNA

Minería artesanal ilegal e informal. Lavado de activos

La minería artesanal se configura en una de las modalidades de mayor expresión de la minería en nuestro país y el mundo. En tal sentido, su regulación y control revisten importancia sustancial, pues aun cuando se trata de una actividad muchas veces rudimentaria, en términos de equipamiento, importa la convergencia compleja de factores tanto económicos, sociales, medioambientales y de salubridad que demanda una respuesta estatal acorde con la realidad.

La diferencia medular entre minería informal e ilegal, radica en la ubicación geográfica del despliegue de actividades (prohibida/no prohibida), así como, en el inicio del proceso de formalización respectivo. Tanto la informalidad como la ilegalidad convergen en las diversas modalidades de expresión de la actividad minera, llámese, artesanal, pequeña, mediana y gran minería; con mayor incidencia en las dos primeras, dado su dinamismo y difícil control estatal.

La minería artesanal puede ser ilegal o informal, el análisis y determinación de tal condición no se remite a evaluar el instrumental utilizado por el agente para el desarrollo de la actividad, la cantidad de producción obtenida en determinado periodo de tiempo o el tipo de material objeto de extracción.

A diferencia de la ilegalidad y para efectos de la generación de activos ilícitos objeto del delito de lavado de activos, la informalidad –con independencia de la modalidad minera que se practique, como es el caso de las MAPE– no es constitutiva de ingresos ilícitos, dado su reconocimiento a nivel normativo.

En el caso, no se advierte que el razonamiento conclusivo

CASOS SANCIONES MINERAS

- EXP. N.º 04928-2022-PA/TC

Sala Primera. Sentencia 497/2024

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04928-2022-PA/TC
LIMA
MINERA CHINALCO PERÚ SA

Firmado digitalmente po
PACHECO ZERGA LUZ
FIR 02860240 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 18/06/2024 11:5

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, pronuncia la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bruno Marchese Quintana abogado de la empresa Minera Chinalco Perú SA contra la Resolución 13, de fecha 25 de agosto de 2022[1], expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos.

rmado digitalmente por:
TAROLA SANTILLANA Janet
ilar FAU 20217267618 soft
otivo: Soy el autor del
ocumento

ANTECEDENTES

EDU MIN

TEMA 2:

NORMATIVA VIGENTE REFERENTE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA

(1RA PARTE)

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, existe una serie de leyes avocadas a la regulación de la actividad minera y de actividades ligadas a este sector.

La cuestión está en conocer cuáles son estas leyes y para qué sirve cada una.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

01 DECRETO SUPREMO Nro. 014-92-EM
LEY GENERAL DE MINERÍA
Otorgamiento de concesión minera

02 DECRETO LEGISLATIVO 708
Ley de promoción de inversiones
en el sector minero

03 DECRETO SUPREMO Nº 03-94-EM
Aprueban el Reglamento de diversos
Títulos del TUO de la Ley General de Minería

04 LEY GENERAL DEL AMBIENTE, LEY Nro. 28611.
LEY DEL SEIA (impacto) , LEY Nro. 27446

05 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 580-98-EM-VMM
normas referidas al Registro de Entidades
Autorizadas a realizar Estudios de Impacto
Ambiental en el Sector Energía y Minas

06 DECRETO SUPREMO Nº 042-2003-EM
Establecen compromiso previo como requisito
para el desarrollo de actividades mineras
y normas complementarias

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

OTORGAMIENTO DE LA CONCESION MINERA

LEY GENERAL DE MINERÍA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nro. 014-92-EM

- **El artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo No. 014-92-EM** señala que la concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinido limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrángulo, rectángulo o poligonal cerrada cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM).
- **Asimismo, la concesión minera es considerada por esta norma como un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada. Las concesiones mineras se clasifican en metálicas y nometálicas dependiendode la sustancia**.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

- La LGM establece que las concesiones para las actividades mineras pueden ser también de los siguientes tres (3) tipos:
  - **Concesión de beneficio,** que otorga al titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales extraídos y/o a fundir, purificar o refinar los metales, ya sea utilizando un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos;
  - **Concesión de labor general**, que otorga al titular el derecho de prestar servicios auxiliares entre dos (2) o más concesiones mineras; y,
  - **Concesión de transporte minero,** que otorga al titular el derecho a instalar y operar un sistema continuo de transporte masivo de productos minerales entre uno (1) o varios centros mineros y un puerto o planta de procesamiento, o una refinería o una (1) o más porciones de dichos trayectos.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDADES → **LEY GENERAL DE MINERÍA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nro. 014-92-EM**

- Art. 39-LGM: Los titulares de concesiones mineras deben pagar anualmente el **derecho de vigencia antes del 30 de junio de cada año, por un monto de US$ 3.00 (Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)** por hectárea o su equivalente en soles.
- El incumplimiento del pago del derecho de vigencia durante dos (2)años consecutivos causa la caducidad de la concesión minera.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

- **Las concesiones mineras obligan a sus titulares a invertir en la exploración y explotación de minerales**. Por lo tanto, están obligados a obtener, a más tardar al término del décimo año calculado a partir del año siguiente en que se otorgó el título (el año 2018 para las concesiones mineras otorgadas antes de 2009), una producción anual por hectárea (en adelante, «Producción Mínima») de no menos de una Unidad Impositiva Tributaria – UIT (para el año 2022, la UIT equivale a S/ 4,600.00) en el caso de las sustancias metálicas y el 10% de la UIT en el caso de las sustancias no metálicas, para el régimen de minería de mediana y gran escala.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

- **Si no se alcanzara la Producción Mínima al décimo año, se impondrá una penalidad por año y por hectárea por el equivalente de**: (i) a partir del undécimo año, el 2% de la Producción Mínima, (ii) a partir del decimoquinto año, el 5% de la Producción Mínima; y, (iii) a partir del vigésimo año, el 10% de la Producción Mínima. No obstante, si el titular de la concesión minera invierte no menos de diez (10) veces el monto de la penalidad correspondiente una concesión minera, la penalidad no resultará aplicable.
- **Si no se alcanza la Producción Mínima a la expiración del año treinta (30), la caducidad de la concesión minera será declarada por el INGEMMET.**

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

OTORGAMIENTO DE LA CONCESION MINERA

LEY DE PROMOCION DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO, DECRETO LEGISLATIVO Nro. 708.

- El Decreto Legislativo No. 708, vigente desde el 15 de noviembre de 1991, **señala que el sistema catastral minero para el otorgamiento de concesiones se basa en cuadrículas orientadas de norte a sur con coordenadas UTM**.
- La tramitación de los petitorios para la obtención de las concesiones mineras se sigue ante el INGEMMET.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

- Al **solicitar una concesión minera, la autoridad competente entrega al solicitante avisos para su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”y en un periódico local de la región en la que se ubica el respectivo derecho minero**. Las publicaciones deberán hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación. Se deberán entregar copias de las publicaciones a la autoridad minera dentro de los sesenta (60)días siguientes a la última publicación.
- Posteriormente, a menos que un tercero se oponga al procedimiento minero, la autoridad otorgará el título de concesión minera dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la entrega de las publicaciones.
- **Conforme a lo dispuesto por la LGM, el título de concesión minera solo es oponible a terceros y al Estado peruano si dicho título está debidamente inscrito ante la Superintendencia Nacionalde Registros Públicos – SUNARP.**

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

PRINCIPALES CONTRATOS MINEROS

→ **LEY GENERAL DE MINERÍA**
DECRETO SUPREMO Nro. 014-92-EM

→ **DECRETO SUPREMO Nº 03-94-EM**
Aprueban el Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.

Más resaltantes

- **i) Contrato de transferencia**, mediante el cual se transfiere el dominio sobre el total de las concesiones o partes alícuotas de estas.
- **(ii) Contrato de opción minera**, mediante el cual el titular de una concesión minera se obliga de manera incondicional e irrevocable a celebrar en el futuro un contrato definitivo, siempre que el interesado ejerza su derecho en el plazo determinado en dicho contrato.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

PRINCIPALES CONTRATOS MINEROS

→ **LEY GENERAL DE MINERÍA**
DECRETO SUPREMO Nro. 014-92-EM

→ **DECRETO SUPREMO Nº 03-94-EM**
Aprueban el Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.

Más resaltantes

- **(iii) Contrato de cesión minera**, mediante el cual el titular entrega una o más concesiones a un tercero a cambio de una compensación y el cesionario se constituye en todos los derechos y obligaciones del cedente.
- **(iv) Joint Venture o contrato de riesgo compartido**, mediante el cual las partes acuerdan el desarrollo y ejecución de actividades mineras en conjunto —sin constituir una nueva persona jurídica— por un plazo determinado, aportando bienes, recursos o servicios y participando en los ingresos, utilidades y producción, entre otros.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

IMPORTANTE

Es necesario considerar que los derechos otorgados por cada clase de concesión y su régimen regulatorio se entienden sin perjuicio de otras aprobaciones que deben obtenerse para que los titulares de las mismas puedan beneficiarse de tales derechos, incluido el acceso al terreno superficial.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

MARCO LEGAL AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS

LEY GENERAL DEL AMBIENTE, LEY Nro. 28611.
LEY DEL SEIA , LEY Nro. 27446.

- El marco legal ambiental comprende, entre otros, la **LEY GENERAL DEL AMBIENTE, APROBADA MEDIANTE LA LEY NO. 28611, Y LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, APROBADA MEDIANTE LA LEY NO. 27446** (en adelante,«Ley del SEIA«), y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM. Estas normas incluyen principios y reglas básicas destinadas a asegurar la protección del medio ambiente.
- El Gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente y otras entidades administrativas, tiene la facultad de emitir y aplicar normas relacionadas con la materia ambiental.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

La Ley del SEIA establece que se debe obtener la aprobación del instrumento de gestión ambiental por parte de la autoridad competente, previamente al desarrollo de proyectos de inversión pública o privada que puedan tener impactos negativos en el medio ambiente. Los instrumentos de gestión ambiental se clasifican en función de los riesgos ambientales o de los impactos ambientales que pueden generar los proyectos, de la siguiente manera:

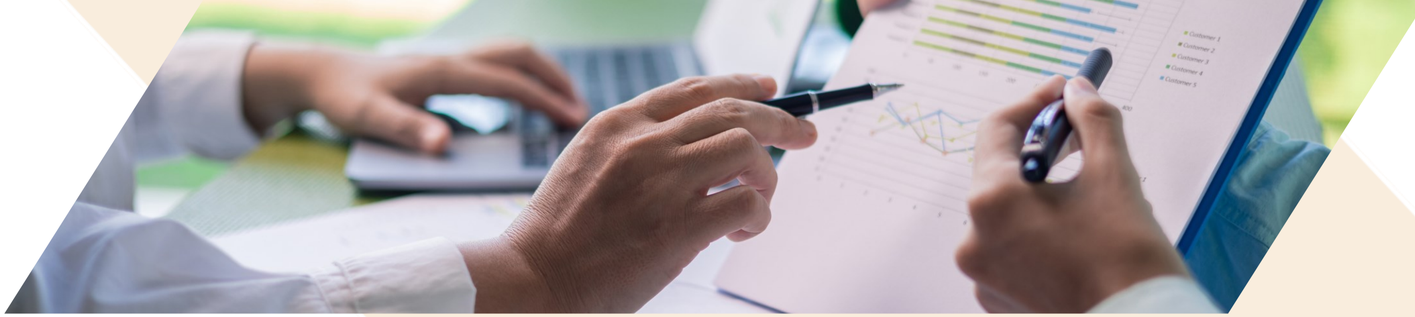
- **Categoría I** – Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos leves.
- **Categoría II** – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos moderados.
- **Categoría III** – Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos altos.»

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

En el caso de las actividades de mediana y gran minería, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, «SENACE») es la autoridad competente para la aprobación de EIAd como Categoría III; mientras que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (en adelante, «DGAAM») del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, «MEM») es la autoridad competente para la aprobación de EIAsdo DIA.
Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, «OEFA») es actualmente la entidad competente para la supervisión y fiscalización a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales por parte de los titulares de dichas actividades mineras.

MARCO REGULATORIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

Sin perjuicio de su importancia, la aprobación de un instrumento de gestión ambiental no otorga per se al titular el derecho a iniciar actividades mineras (ni operaciones de exploración ni de explotación). En este sentido, el titular de las concesiones mineras debe obtener todas las demás licencias, autorizaciones o permisos necesarios, según corresponda a las actividades a realizar, de acuerdo con lalegislación vigente.



REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

En cuanto a la normativa ambiental sectorial aplicable al sector minero son **dos (2) las principales normas que establecen, entre otras disposiciones**, los requisitos ambientales para la realización de actividades mineras en el país, conforme al siguiente detalle:

1. Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante el **Decreto Supremo No. 040-2014-EM**.
2. Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante el **Decreto Supremo No. 042-2017-EM**.

Normativa referida a actividades de exploración minera.

Normativa referida a actividades de explotación minera.

REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

Normativa referida a actividades de exploración minera.

Según el **Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, incluido en el Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA (considerando la actualización realizada mediante la Resolución Ministerial No. 276-2017-MINAM)** los siguientes proyectos de exploración minera requieren la aprobación de un instrumento de gestión ambiental antes de su ejecución

1. Proyectos de exploración minera que requieran más de 20 plataformas de perforación y/o más de 10 hectáreas de área afectada (incluyendo instalaciones auxiliares u otros componentes), o que estén ubicados:

REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

1. Proyectos de exploración minera que requieran más de 20 plataformas de perforación y/o más de 10 hectáreas de área afectada (incluyendo instalaciones auxiliares u otros componentes), o que estén ubicados:

a) A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación deaguassubterráneas, manantiales o puquiales.
b) A menos de cien (100) metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar.
c) A menos de cien (100) metros de tierras de protección y/o bosques primarios.
d) EnÁreasNaturales Protegidasde administraciónnacionaly/o sus zonas de amortiguamientoy/o áreas de conservación regional.
e) En áreas al amparo de alguna regulación especialexpresamente reconocidas por ley.

REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

Normativa referida a actividades de explotación minera.

↓

Según el Decreto Supremo No. 040-2014-EM

↓

Los titulares de actividades mineras que hayan concluido la etapa de exploración o que prevean actividades de desarrollo y explotación minera (incluyendo la molienda y procesamiento de minerales), están obligados a elaborar y obtener, dependiendo de los impactos ambientales que pueda generar el proyecto, la aprobación de un EIAsd o un EIAd.

REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

- **Para determinar qué instrumento de gestión ambiental se requiere, el titular de las actividades mineras deberá presentar ante el SENACE una solicitud de clasificación.**
- **Si el SENACE determina que se requiere un EIAsd, dicho instrumento de gestión ambiental deberá ser presentado ante la DGAAM del MINEM.**
- **Sin embargo, si el SENACE determina que se requiere un EIAd para las actividades mineras propuestas,** dicho instrumento de gestión ambiental deberá ser presentado ante el SENACE.
- La aprobación del mencionado instrumento de gestión ambiental implica un proceso de audiencias públicas en las localidades donde se desarrollará el proyecto minero.

REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

- **Esta obligación también es aplicable a aquellos nuevos proyectos de inversión que busquen ampliar las operaciones mineras en curso o que puedan causar un cambio material en el proyecto original.**
- **El procedimiento para la aprobación de un EIAd tiene un plazo de ciento cincuenta y seis (156) días, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos del SENACE**, pero suele otorgarse entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses después de la presentación.

¿Qué es y qué hace el Senace?

Es la entidad del Estado encargada de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión más grandes del país.

Senace abre caminos al desarrollo sostenible

Eleva el estándar de desempeño de las consultoras ambientales

Garantiza el derecho a la información de los ciudadanos

Asegura la calidad ambiental de los proyectos de inversión

Impulsa el desarrollo sostenible del país

Rol del Senace en los Estudios de Impacto Ambiental:

1. Antes de la elaboración

- Definir el tipo de Estudio de Impacto Ambiental que le corresponde a un proyecto de inversión según su magnitud.

2. Durante la elaboración

- Acompañar la investigación para la elaboración de la línea de base.
- Orientar al titular del proyecto para la correcta elaboración del EIA-d.

3. Durante la evaluación

- Revisar los Estudios de Impacto Ambiental detallados.
- Recepcionar las opiniones técnicas de las entidades estatales y observaciones de la sociedad civil relacionadas al tipo de proyecto de inversión.
- Aprobar o desaprobar los EIA-d.

El Senace promueve la participación ciudadana en todas las etapas de un EIA-d

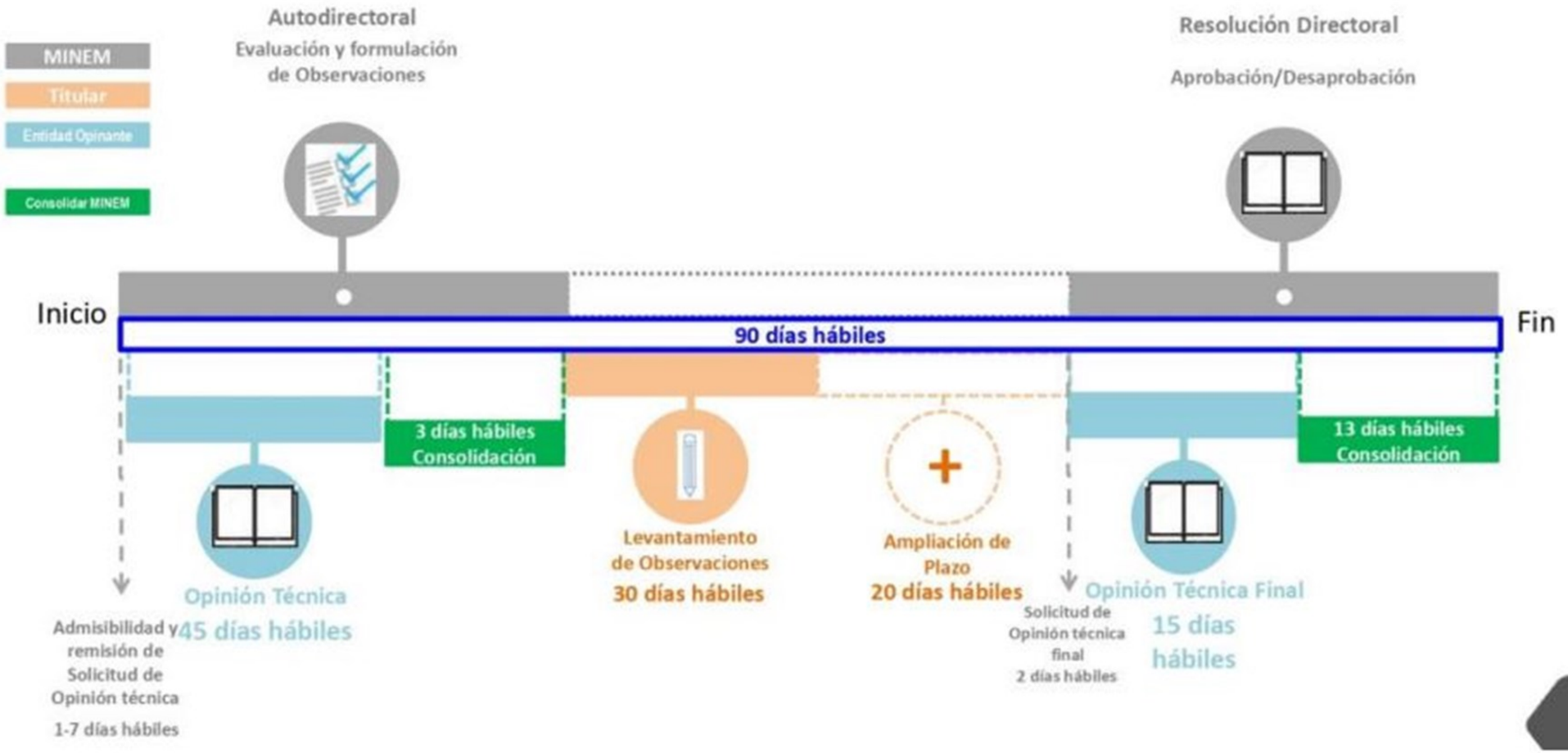
REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

El EIA-sd es un Estudio Ambiental que contiene la descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos, respecto de los impactos ambientales negativos moderados previsibles de dicha actividad en el ambiente físico, biológico y social a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos.

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas | Viceministerio de Electricidad | Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Línea de proceso de evaluación

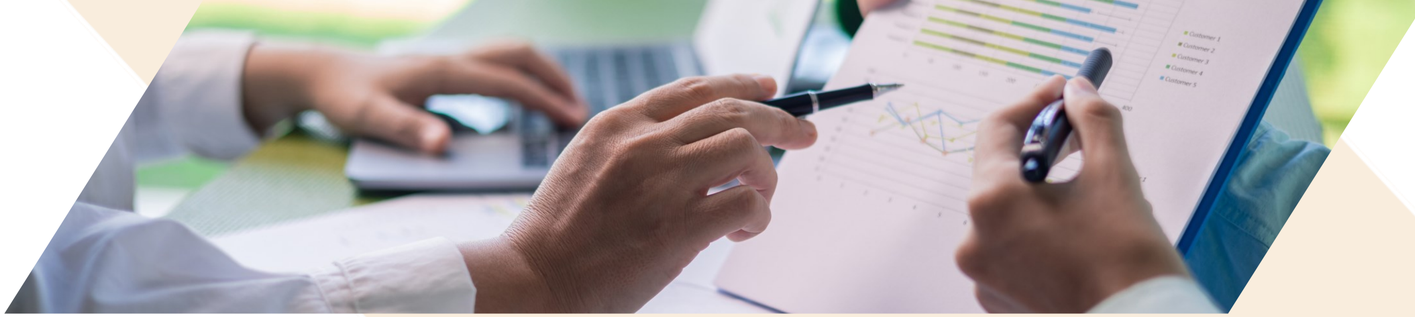
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd)



REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

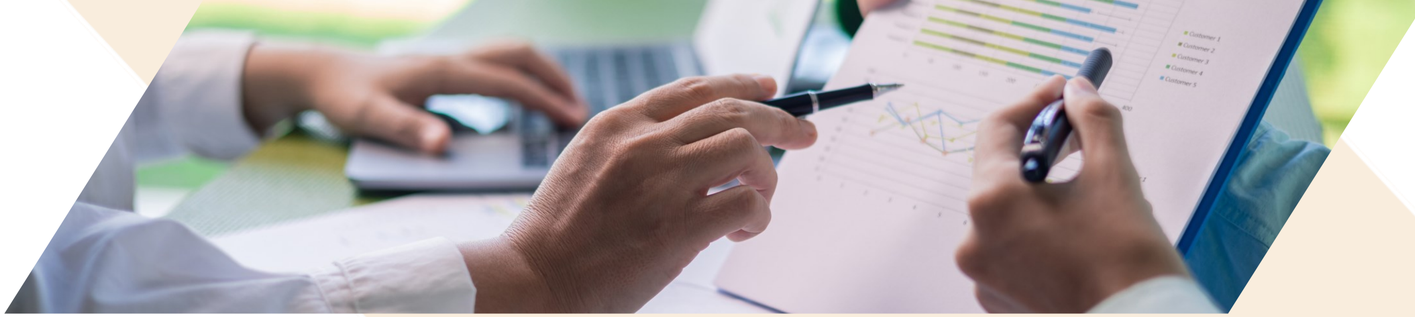
Además de la aprobación del instrumento de gestión ambiental correspondiente, se debe obtener una autorización para realizar actividades de explotación. Esta autorización es tramitada ante la Dirección General de Minería del MINEM.

- Una vez aprobado el EIAd o EIAsd, el titular tiene cinco (5) años para iniciar la ejecución del proyecto minero, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del SEIA, modificado por el **Decreto Legislativo No. 1394.**



REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

- Finalmente, mediante **la Ley No. 30327 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 005-2016-MINAM**, se ha implementadoun régimen integrado de permisos de competencia del SENACE. Bajo este régimen integrado de permisos, se han incorporado progresivamente varios permisos y autorizaciones que se requieren para el desarrollo de proyectos de inversión en un solo trámite denominado «IntegrAmbiente» (que busca ser una
- **La Certificación Ambiental Global solo se aplica a los proyectos de inversión que requieren EIAd**. Asimismo, la solicitud de dicho régimen integrado de permisos aún no es obligatoria. Las empresas que realizan proyectos mineros clasificados como Categoría III pueden solicitar la Certificación Ambiental Global o solicitar permisos por separado.



REGULACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES MINERAS

- IntegrAmbiente es una iniciativa del Sector Ambiente regulada por la Ley N° 30327 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, la cual permite **integrar diversos títulos habilitantes** en el proceso de evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), bajo la **Certificación Ambiental Global**; lo cual presupone necesariamente un alto nivel de coordinación entre diversas entidades públicas.
- IntegrAmbiente permite el ahorro considerable de tiempo en la **obtención de los títulos habilitantes** involucrados a través de la utilización de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – "EVA", la cual es gestionada por el Senace, asegurándose así un único "puerto de entrada y de salida" para los inversionistas. Es importante señalar el papel de coordinador del Senace (además del de evaluador) en la tramitación del procedimiento, realizando todas las acciones pertinentes a fin de lograr la aprobación de los títulos habilitantes solicitados por el Titular del proyecto de inversión.

OTROS PERMISOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS

- De acuerdo con el DS 040, los titulares de concesiones mineras que desarrollen actividades de explotación minera están obligados a obtener derechos de acceso a los terrenos superficiales del área del proyecto respectivo, así como otras autorizaciones, licencias y/o permisos, dependiendo de las características particulares de cada uno.
- Asimismo, según el DS 042, los titulares de concesiones mineras que desarrollen actividades de exploración minera asumen a través de los instrumentos de gestión ambiental, las obligaciones y compromisos que de ellos se deriven, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y los mandatos administrativos emitidos por el órgano de fiscalización ambiental correspondiente, que configuran obligaciones ambientales auditablesdel titular minero.

OTROS PERMISOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS

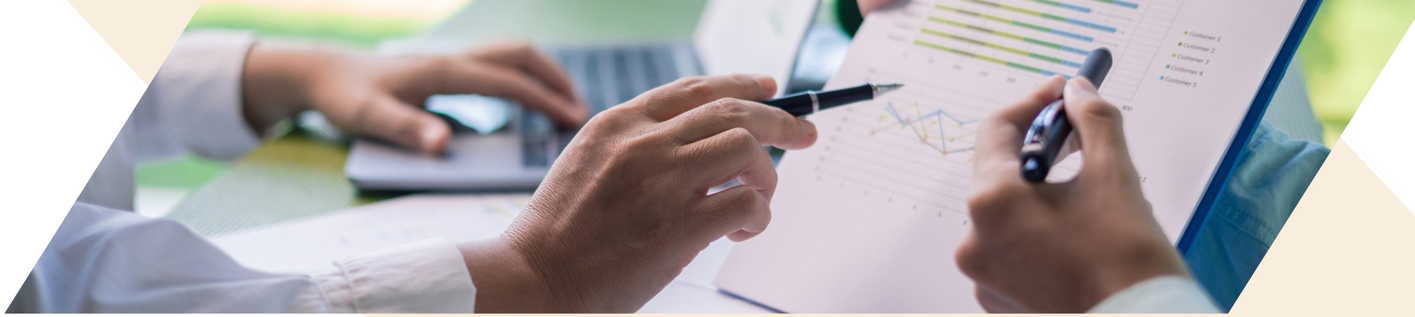
Permisos más relevantes necesarios para la realización de actividades mineras, dependiendo de la actividad en particular de que se trate:

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos otorgado por el Ministerio de Cultura.
- Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el Ministerio de Cultura.
- Derechos de uso de agua (e. licencias, permisos o autorizaciones) otorgados por la ANA.
- Registro de Consumidor Directo de Combustibles Líquidos (autorización para la operación de tanques de almacenamiento de hidrocarburos) ante el OSINERGMIN.

OTROS PERMISOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS

Permisos más relevantes necesarios para la realización de actividades mineras, dependiendo de la actividad en particular de que se trate:

- Registro de Bienes Fiscalizados ante la SUNAT para la adquisición, uso y almacenamiento de insumos químicos y bienes fiscalizados.
- Autorización para el vertimiento y/o reúso de aguas residuales industriales y/o domésticas tratadas otorgadas a solicitud por la ANA.
- Autorización para actividades de desbosque otorgada por Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.
- Autorización para el uso de explosivos otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos – SUCAMEC.

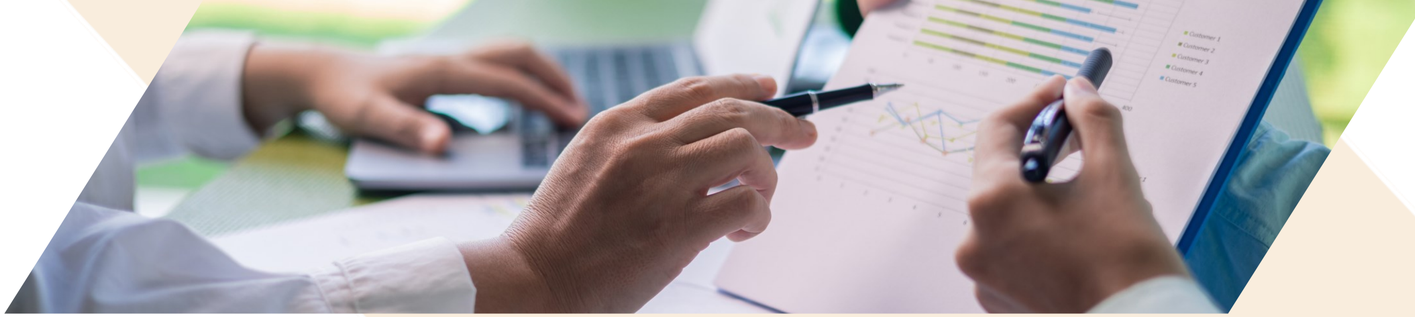


DECRETO SUPREMO N° 041-2001-EM

Establecen disposiciones para la presentación del Programa Especial de Manejo Ambiental - PEMA, en actividades de minería, hidrocarburos y electricidad

OBJETO

ESTABLECER el mecanismo de control ambiental que disponga las acciones e inversiones necesarias para poder reducir o eliminar las emisiones y/o los vertimientos producidos por las actividades de minería, de hidrocarburos y de electricidad que por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pudieron ser ejecutadas en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental y Planes de Cierre o Abandono, aprobados por la autoridad competente.



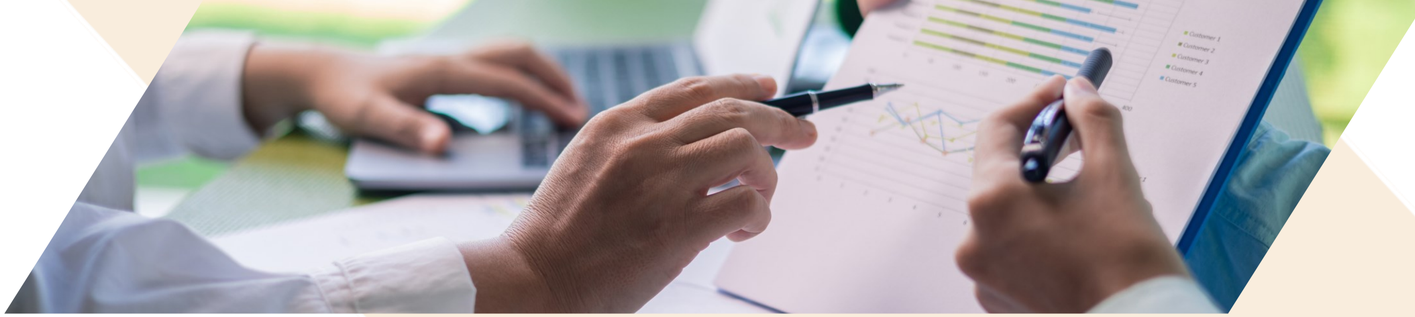
DECRETO SUPREMO N° 041-2001-EM

Establecen disposiciones para la presentación del Programa Especial de Manejo Ambiental - PEMA, en actividades de minería, hidrocarburos y electricidad

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

El **Programa Especial de Manejo Ambiental PEMA** es una exigencia normativa relacionada a los cumplimientos ambientales.

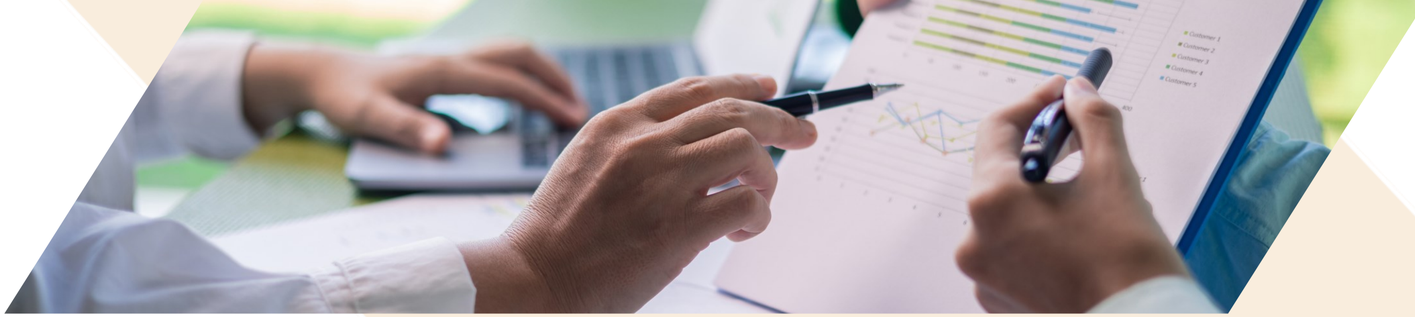
SECTOR: ENERGÍA Y MINAS



DECRETO SUPREMO N° 041-2001-EM

APLICACIÓN (artículos)

- En el caso de que el titular de las actividades de minería, de hidrocarburos o de electricidad se encuentre imposibilitado de continuar con la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Plan de Cierre o Abandono por razones de caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitar ante la Dirección General de Minería o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) según corresponda, la autorización para la presentación de un Programa Especial de Manejo Ambiental (PEMA), sobre los proyectos o actividades que no pudieron ejecutarse como parte del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o Plan de Cierre o Abandono aprobado.
- El PEMA deberá ser sustentado con fundamentos técnicos, económicos, ecológicos, ambientales y sociales, además contendrá un cronograma de acciones e inversiones de los proyectos a ejecutarse y un programa de monitoreo y control de emisiones y efluentes.



DECRETO SUPREMO N° 041-2001-EM

APLICACIÓN (artículos)

- El PEMA deberá ser presentado en dos ejemplares ante la Dirección General de Asuntos Ambientales, acompañado del documento emitido por la Dirección General de Minería o el OSINERG que acredite la autorización de la presentación del respectivo PEMA.
- La Dirección General de Asuntos Ambientales evaluará y aprobará el PEMA en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, de no emitir pronunciamiento en el plazo establecido el PEMA se tendrá por aprobado. El plazo para la ejecución del PEMA será fijado por la Dirección General de Asuntos Ambientales de acuerdo al caso específico.
- El incumplimiento del PEMA, será sancionado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 016-93-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 058-99-EM, al Decreto Supremo Nº 046-93-EM y al Decreto Supremo Nº 029-94-EM.

DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL MINERA DE LA DGAAM

Procedimientos Ambientales de la DGAAM			SIGLA
Gran Mediana Minería	Explotación	Estudio de Impacto Ambiental	EIA
		Programa de Adecuación y Manejo Ambiental	PAMA
	Exploración	Declaración de Impacto Ambiental para Exploración Categoría I (antes DJ, incluye de aprobación automática y de evaluación previa)*	DIA (Ex DJ)
		Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado para Exploración (antes EA)*	EIASD (Ex EA)
	Remediación	Plan de Remediación Ambiental	PRA
Pequeña Minería y Minería Artesanal	Exploración o explotación	Declaración de Impacto Ambiental	DIA
		Estudio de Impacto Ambiental semidetallado	EIASD
	Explotación	Programa de Adecuación y Manejo Ambiental	PAMAPM
General	Cierre	Plan de Cierre (incluye factibilidad, Conceptual, Pasivo, Definitivo, Temporal)	PC

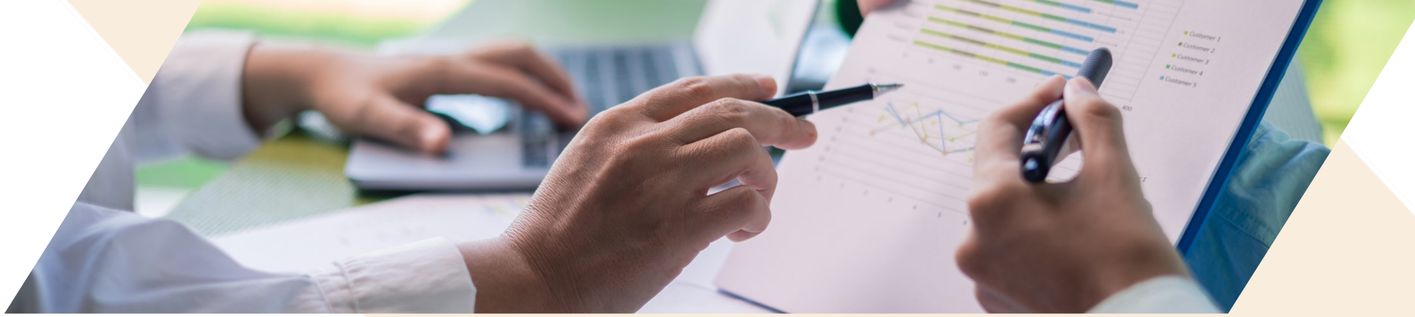
N°	TITULAR	DESCRIPCION	TIPO	RD
1	CORPORACIÓN MINERA CENTAURO S.A.C.	Autorización para realizar plataforma de perforación y ejecutar perforaciones diamantinas en el área de influencia directa del proyecto de la Unidad Quicay	EXPLORACION	RD N°257-2013-MEM-AAM (17/07/2013)
2	COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.	Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de los campamentos de la unidad operativa Selene	EXPLOTACION	RD N°338-2013-MEM-AAM (10/09/2013)
3	COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	Modificación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales por mejoras tecnológicas, correspondientes a la unidad Julcani	EXPLOTACION	RD N°288-2013-MEM-AAM (06/08/2013)
4	COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.	Mejoramiento del Sistema de tratamiento de aguas resisuales domesticas tratada provenientes del proyecto Crespo	EXPLORACION	RD N°341-2013-MEM-AAM (12/09/2013)
5	XSTRATA LAS BAMBAS S.A.	Informe tecnico sustentatorio de la modificación de componentes auxiliares del proyecto Las Bambas	EXPLOTACION	RD N° 319-2013-MEM-AAM (26/08/2013)
6	COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.	Modificación de ubicación del tunel 4540 del proyecto de exploración Hilarión.	EXPLORACION	RD N°349-2013-MEM-AAM (17/09/2013)
7	COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.	Informe técnico de modficación de Cronograma del proyecto de exploración El Padrino	EXPLORACION	RD N°348-2013-MEM-AAM (17/09/2013)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

Dictan normas referidas al Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y Minas

OBJETO

- **REGULAR** los procedimientos de calificación y vigencia de la inscripción en dicho registro.
- **DETERMINAR** las sanciones a imponerse a las empresas que realizan Estudios de Impacto Ambiental deficientes o con información fraudulenta.
- **MANTENER** actualizado el Registro de Entidades hábiles a realizar Estudios de Impacto Ambiental depurándolo de aquellas empresas que no se encuentran en actividad.



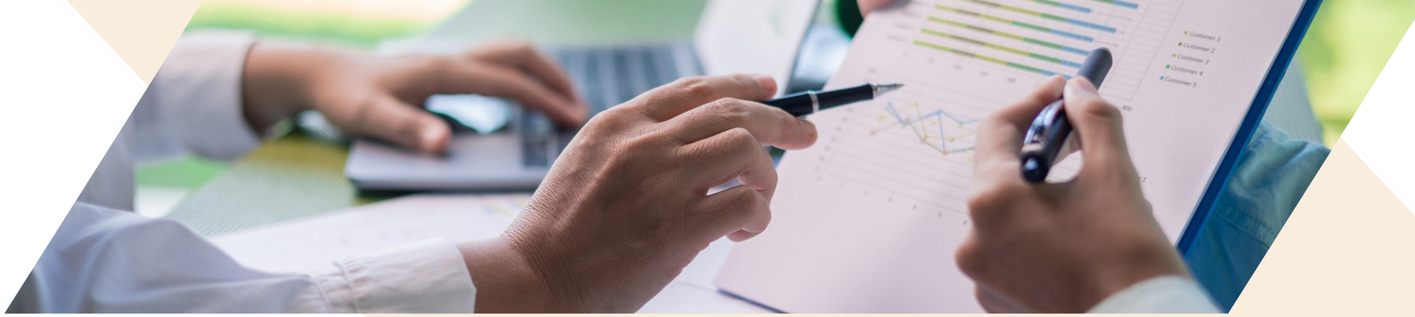
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

Dictan normas referidas al Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y Minas

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Realización de los Estudios de Impacto Ambiental por parte de empresas autorizadas dentro de la propia actividad.

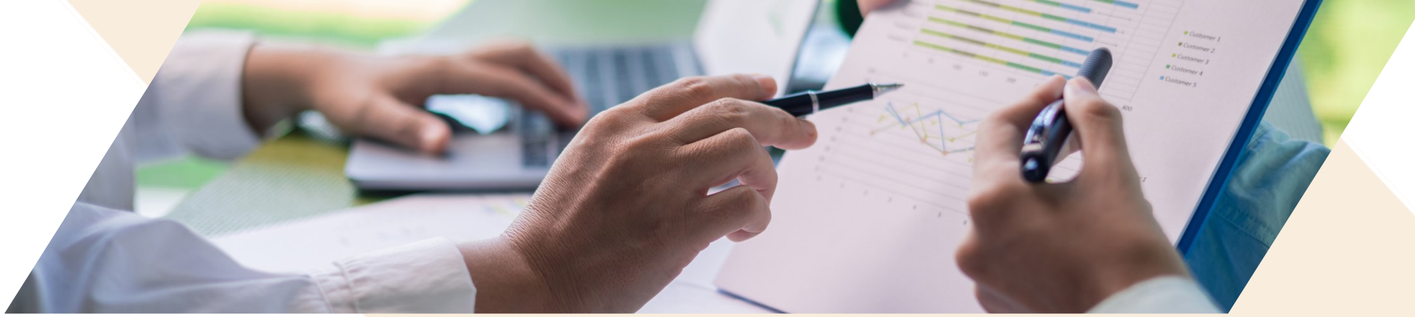
SECTOR: ENERGÍA Y MINAS



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

APLICACIÓN (artículos)

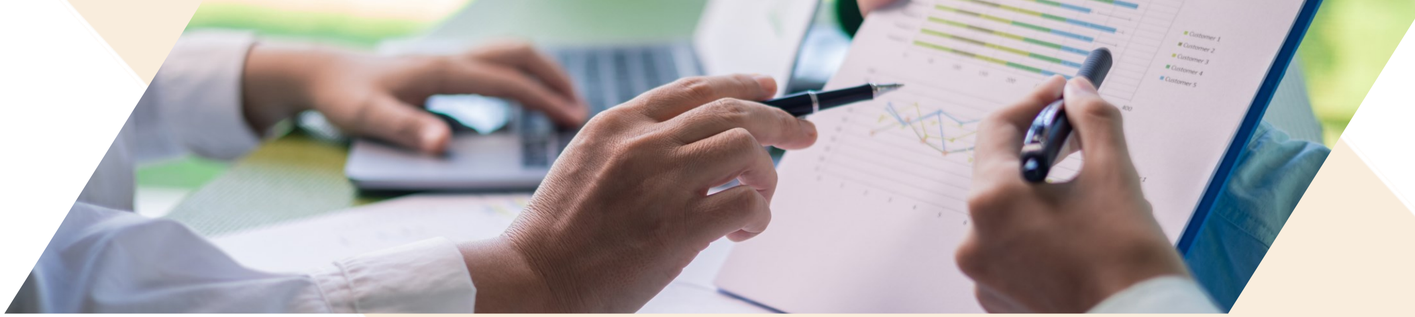
- Para la inscripción en El Registro, las empresas interesadas, deberán presentar a la Dirección General de Asuntos Ambientales una solicitud acompañada de información requerida en la norma (Identificación: Denominación o Razón Social, dirección, número de teléfono, datos del Representante Legal, así como su sello y firma).



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

APLICACIÓN (artículos)

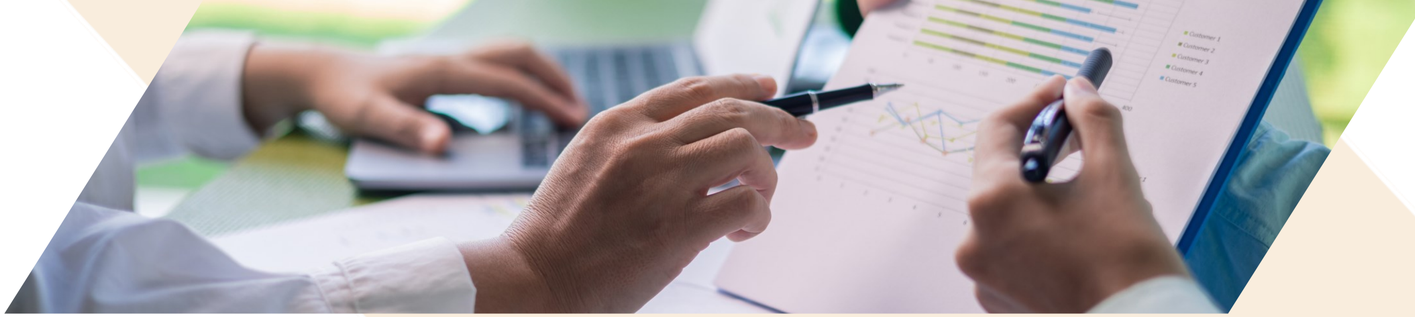
- Asimismo, se acompañará la siguiente documentación: Testimonio de la Escritura Pública de Constitución Social, o Acta de Constitución Social, (el instrumento público que acredite la existencia de la entidad constituida fuera del país deberá contar con la inscripción en el Consulado Peruano y la visación del Ministerio de Relaciones Exteriores). El objeto social de la empresa debe estar dirigido a efectuar Estudios de Impacto Ambiental.///Escritura Pública de Inscripción de cualquier acto modificatorio en caso exista (representante legal, aumento de capital, modificación de estatutos, modificación de objeto1 social, etc.)./// Relación del equipo técnico integrado por no menos de cinco (5) profesionales colegiados y especialistas en alguna de las disciplinas correspondientes a las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias económicas y especialidades relacionadas con el desarrollo científica o tecnológico en general /// Recibo de pago por derecho de calificación y registro./// entre otros)



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

APLICACIÓN (artículos)

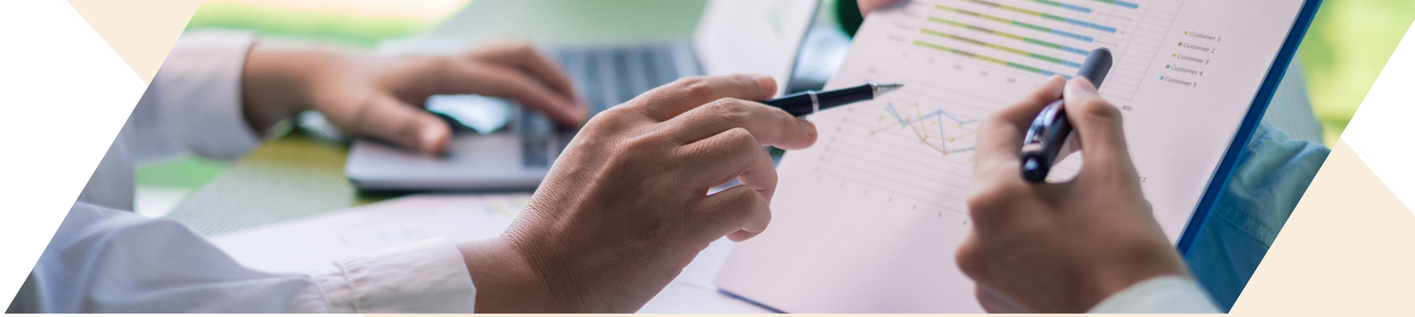
- La documentación mencionada en el Artículo 2 podrá ser presentada en copias, las cuales deberán estar certificadas por el fedatario del Ministerio de Energía y Minas. Los testimonios de las escrituras públicas, actas u otros documentos de naturaleza similar, deberán contar con la debida inscripción en la Oficina Registral correspondiente.
- LA EVALUACIÓN CONSISTIRÁ EN LA CALIFICACIÓN LEGAL Y TÉCNICA QUE EFECTUARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES A LAS EMPRESAS SOLICITANTES, la cual podrá incluir una visita para verificar sus instalaciones y equipamiento.



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 580-98-EM-VMM

APLICACION (artículos)

- Una vez efectuada la evaluación, la Dirección General de Asuntos Ambientales aprobará o denegará la inscripción solicitada según corresponda. En caso de aprobación, en la Resolución Directoral correspondiente se indicará el o los subsectores en que podrá desempeñarse la empresa ordenando su inscripción en El Registro.
- La vigencia de la inscripción referida en el artículo anterior será de dos (2) años. Vencido el plazo indicado, dichas empresas podrán solicitar la renovación de su inscripción, sujetándose al procedimiento de calificación correspondiente.

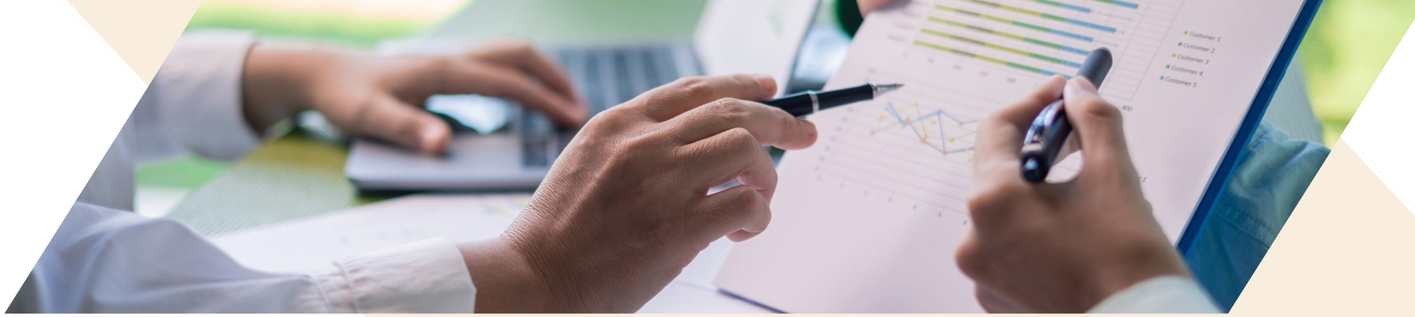


DECRETO SUPREMO N° 042-2003-EM

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias

OBJETO

- El Estado debe velar para que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios contemplados en dicha Ley.



DECRETO SUPREMO N° 042-2003-EM

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias

OBJETO

- El aprovechamiento de los recursos naturales, en el marco del desarrollo sostenible, **IMPLICA** el respeto al medio ambiente y al entorno social, así como lograr mecanismos de diálogo y de participación; **ASEGURAR** la continuidad y prosperidad de las actividades mineras, como uno de los más importantes medios con que cuenta el Estado para el desarrollo económico y mejoramiento del bienestar social del país; **ESTABLECER** un marco de referencia en el cual se desenvuelvan las actividades mineras, respetando el medio ambiente y administrando responsablemente el impacto social para el beneficio común de las poblaciones del área de influencia de las actividades mineras, las empresas y el Estado.

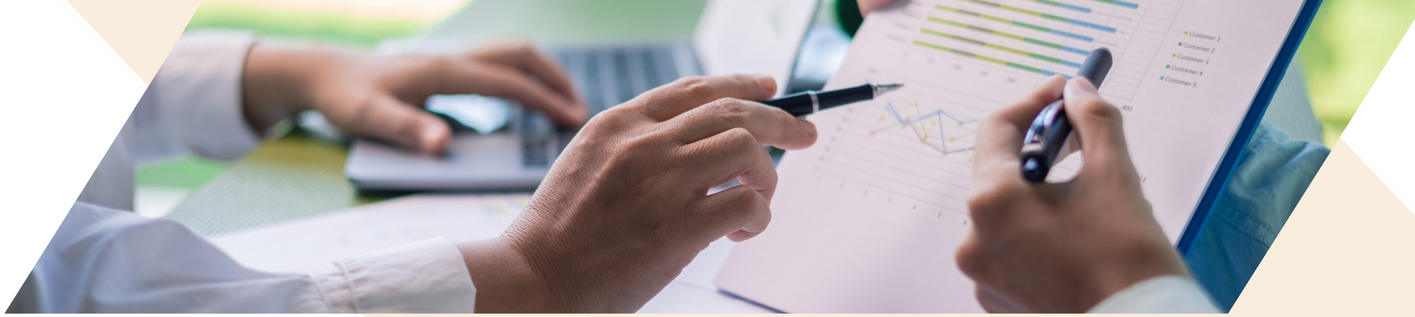
DECRETO SUPREMO N° 042-2003-EM

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Es preciso tener en cuenta que existe normativa vigente relacionada con compromisos relacionados con la responsabilidad que despliega la actividad como parte del aprovechamiento de recursos naturales.

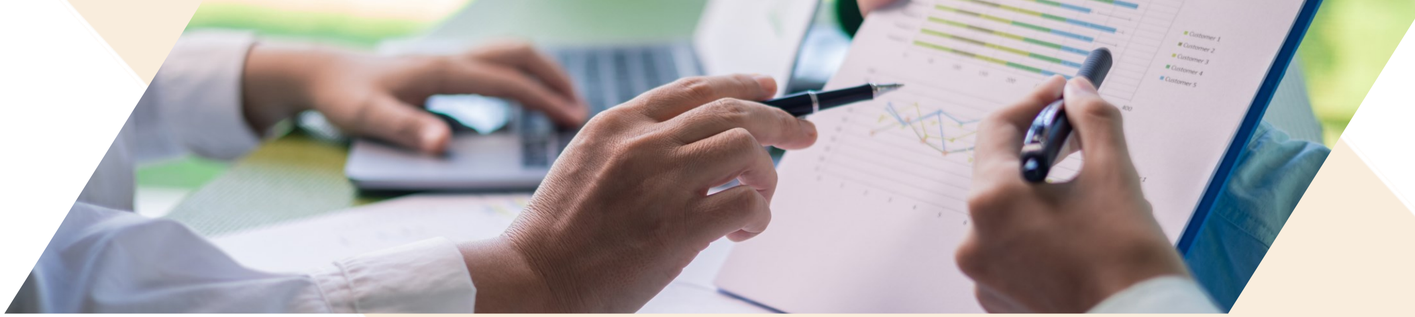
SECTOR: ENERGÍA Y MINAS



DECRETO SUPREMO N° 042-2003-EM

APLICACIÓN (artículos)

- Compromiso Previo en forma de Declaración Jurada del peticionario, mediante el cual se compromete a: (Enfoque de Desarrollo Sostenible - Excelencia Ambiental y Social - Cumplimiento de Acuerdos - Relacionamiento Responsable - Empleo Local - Desarrollo Económico - Diálogo Continuo).
- Los estudios ambientales para la realización de actividades mineras deberán contener los planes o programas a través de los cuales se detallen las actividades para el cumplimiento de los compromisos señalados en el artículo 1 del presente decreto supremo. Las propuestas y el detalle de las actividades a desarrollar estarán en función a las características y alcance del proyecto y a las características de la población, considerando una clara identificación de la población involucrada, cronogramas de ejecución, responsabilidades y montos estimados de inversión. El Ministerio de Energía y Minas establece criterios más específicos en las Guías Ambientales o de Relaciones Comunitarias correspondientes.



DECRETO SUPREMO N° 042-2003-EM

APLICACIÓN (artículos)

- La ejecución de los compromisos también alcanza a los contratistas y consultores contratados por el titular de la actividad minera, quien velará por su cumplimiento.
- Todos los titulares de la actividad minera, sin distinción de la fase o ciclo en el que se encuentren, están obligados a presentar anualmente, una declaración jurada de compromiso con el desarrollo sostenible del ejercicio anterior, a través del Anexo IV de la Declaración Anual Consolidada (DAC). Dicho Anexo IV será presentado en el mismo plazo y bajo las mismas disposiciones referidas al procedimiento de presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC); conforme a lo señalado mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Minería.

CONCLUSIONES

- Conocer la legislación minera y sus normas asociadas es necesario para solicitar, ejecutar e incluso concluir una concesión minera en nuestro país.
- El conocimiento de las diferentes normas dentro del ámbito minero es amplio, pero contamos con recursos virtuales para poder conocer los trámites y otros procedimientos que en la actualidad se vienen desarrollando de manera virtual.

EDU MIN

TEMA 2:

NORMATIVA VIGENTE REFERENTE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA

(2DA PARTE)

INTRODUCCIÓN

EN NUESTRO PAÍS, EXISTE UNA SERIE DE LEYES AVOCADAS A LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA Y DE ACTIVIDADES LIGADAS A ESTE SECTOR.

LA CUESTIÓN ESTÁ EN CONOCER CUÁLES SON ÉSTAS LEYES Y PARA QUÉ SIRVE CADA UNA.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

01 **Ley de Comunidades Campesinas**
Alcance, empresas comunales, normas vinculadas y jurisprudencia.

02 **Ley de Consulta Previa**
OIT, reglamento y otros.

03 **Guía de prevención y gestión de conflictos sociales.**

04 **Cierre de Minas**
Objeto, alcance y otros.

05 **Ley de Tercerización**
Base legal, modificaciones, actualidad.

06 **Ley 30424**
Base legal, modificaciones, actualidad

ALCANCES SOBRE LA LEY DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Constitución Política del Perú

- Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas
- Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

LEY N° 24656?LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS (PUBLICADA EL 13.04.87)

¿Cómo define a la comunidad campesina?

Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.

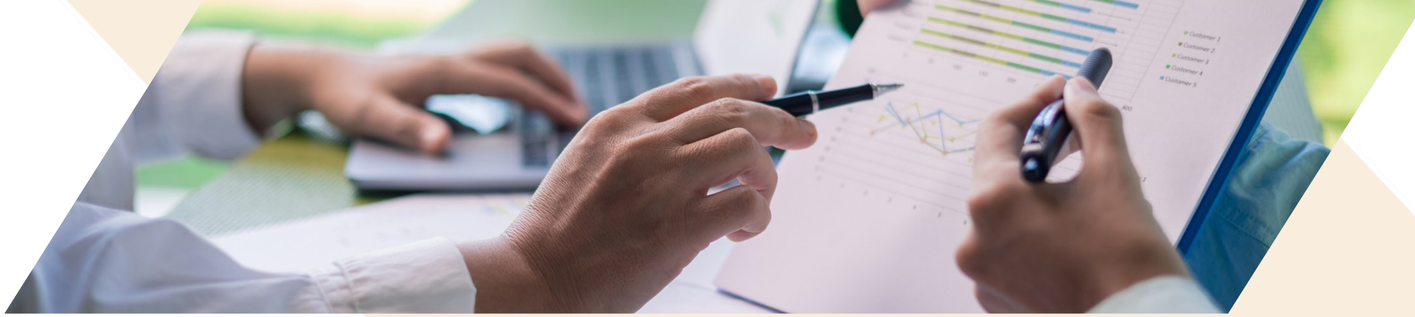
LEY N° 24656?LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS (PUBLICADA EL 13.04.87)

¿Quiénes pueden ser comuneros?

Artículo 5.- Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y las personas integradas a la Comunidad. Para ser "comunero calificado“ se requieren los siguientes requisitos:

- a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
- b) Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad;
- c) No pertenecer a otra Comunidad;
- d) Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
- e) Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad. Se considera comunero integrado:
- f) Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y,
- g) Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por la Comunidad.

En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta.



¿A QUÉ LLAMAMOS “TERRITORIO COMUNAL”?

- Artículo 7.- Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción, podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.
- El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.

Órganos de la Comunidad Campesina

La Asamblea General

- Órgano supremo de la Comunidad. Necesario para la adopción de acuerdos sustanciales
- Sus directivos y representantes se escogen mediante elección
- Conformado por 1 delegado por cada 50 comuneros calificados; la Directiva Comunal, los presidentes de las Juntas de Administración Local y de los Comités Especializados

La Directiva Comunal

- Órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad
- Constituida por un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo (secretario, tesorero, fiscal y vocal)
- Serán los responsables de los actos que vulneren la Ley y el Estatuto

Comités Especializados

- Órganos consultivos, de asesoramiento, ejecución o apoyo

D.S. N° 008-91-TR – REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS (PUBLICADA EL 15.02.91)

La inscripción de una comunidad campesina es **“declarativa”**.

Aprobación de por lo menos 2/3 de los integrantes de la Asamblea General

→

Registro Regional de Comunidades Campesinas

- Solicitud presentada por el presidente de la Directiva Comunal

→

Registro Regional de Comunidades Campesinas

- Resolución de inscripción

→

Registro de Personas Jurídicas – SUNARP

ARTÍCULO 25.- SON DERECHOS DE LOS COMUNEROS CALIFICADOS

- a. Hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que establezca el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General;
- b. Elegir y ser elegido para cargos propios de la Comunidad;
- c. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;
- d. Denunciar ante los órganos de gobierno de la Comunidad, cualquier acto cometido en perjuicio de los intereses de esta;
- e. Solicitar a la Directiva Comunal la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, sujetándose a las disposiciones del presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;
- f. Tener acceso a los beneficios de la seguridad social que la Comunidad otorgue;
- g. Solicitar y recibir información sobre la marcha administrativa y económica de la Comunidad, en la forma que establezca el Estatuto;

ARTÍCULO 25.- SON DERECHOS DE LOS COMUNEROS CALIFICADOS

- h. Tener acceso a la parcela familiar y al uso de los pastos naturales, de acuerdo a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General;
- i. Participar en las actividades empresariales que desarrolle la Comunidad, con derecho preferente a ocupar los puestos de trabajo que ella genere;
- j. Formular reclamos ante la Asamblea General contra actos y decisiones que afectan sus intereses; y
- k. Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad.

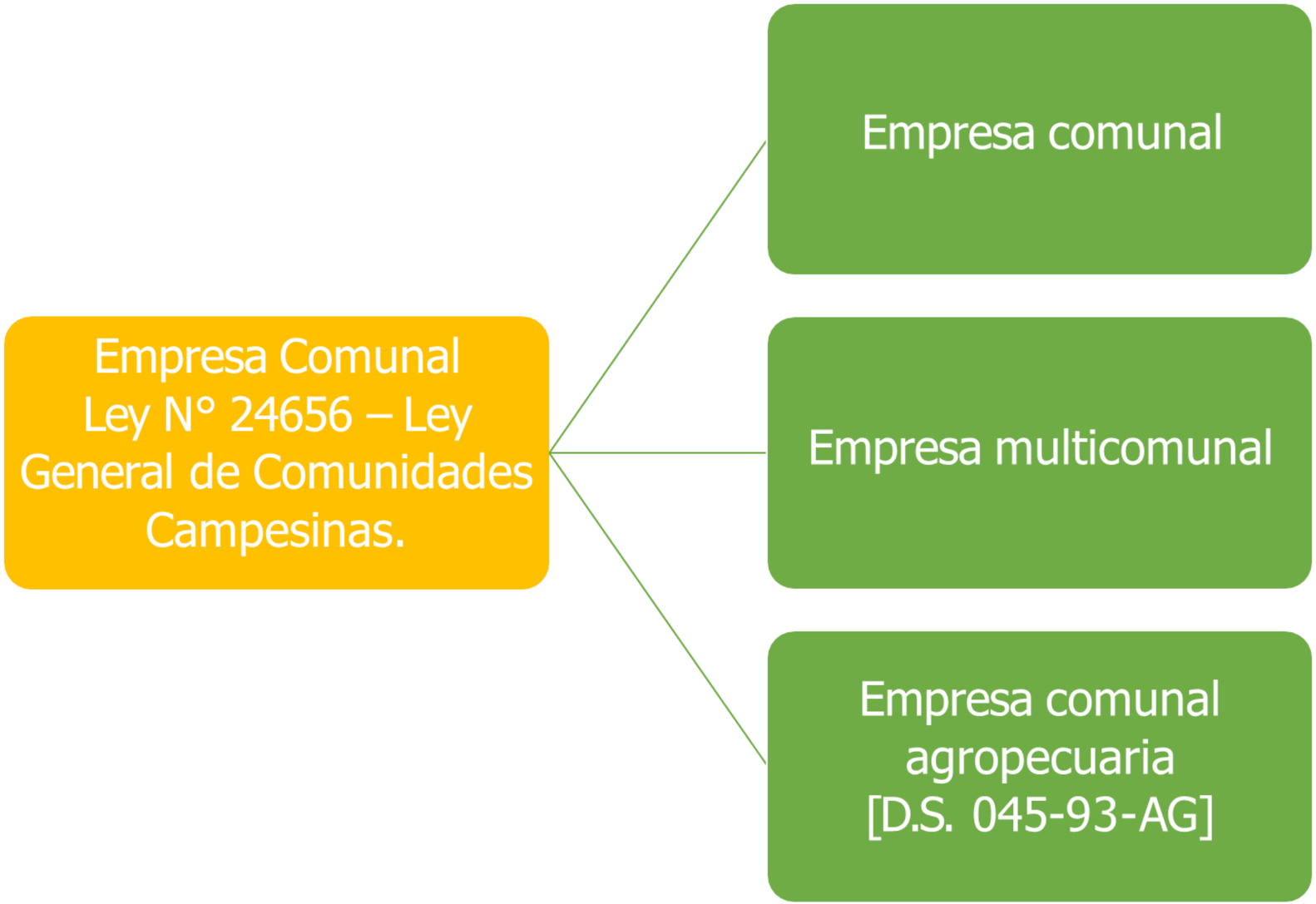
ARTÍCULO 28.- SON OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS CALIFICADOS

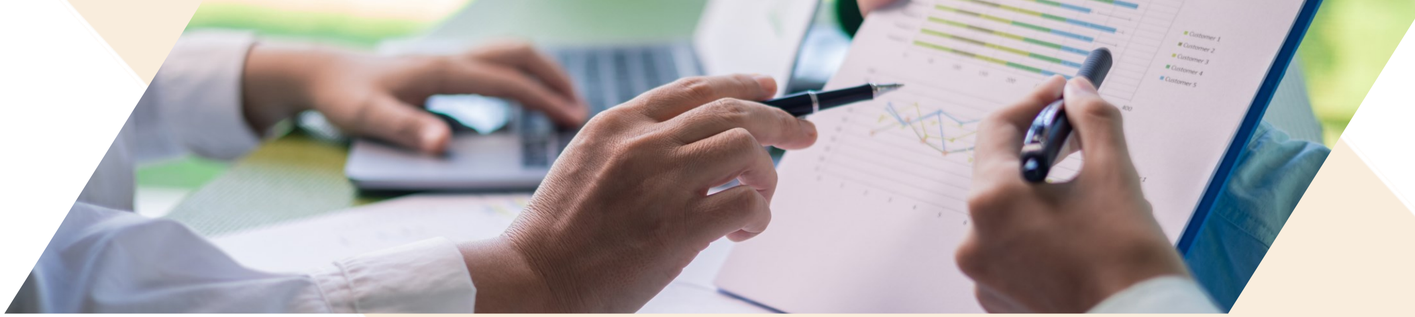
- a. Cumplir con las normas establecidas en la Ley General de Comunidades, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.
- b. Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno de la Comunidad, adoptados de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Estatuto de la Comunidad;
- c. Desempeñar los cargos directivos, obligaciones y comisiones que se les encomiende;
- d. Asistir a la Asamblea General y otros actos de la Comunidad, a los que sean convocados;
- e. Trabajar directamente la parcela familiar asignada por la Comunidad, conforme a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General;
- f. Participar y aportar su esfuerzo personal al desarrollo integral de la Comunidad;
- g. Contribuir a la formación y desarrollo de las empresas comunales y empresas multicomunales que constituya la Comunidad;

ARTÍCULO 28.- SON OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS CALIFICADOS

- h. Emitir su voto en las elecciones comunales;
- i. Cumplir con las faenas y demás trabajos establecidos por los usos y costumbres de la Comunidad;
- j. Conservar y mejorar el patrimonio de la Comunidad;
- k. Velar por el prestigio de la organización comunal;
- l. Abonar oportunamente las contribuciones económicas acordadas por la Asamblea General o la Directiva Comunal;
- m. Respetar los usos y costumbres establecidos en la Comunidad; y
- n.Otros que considere el Estatuto de la Comunidad;

EMPRESAS COMUNALES



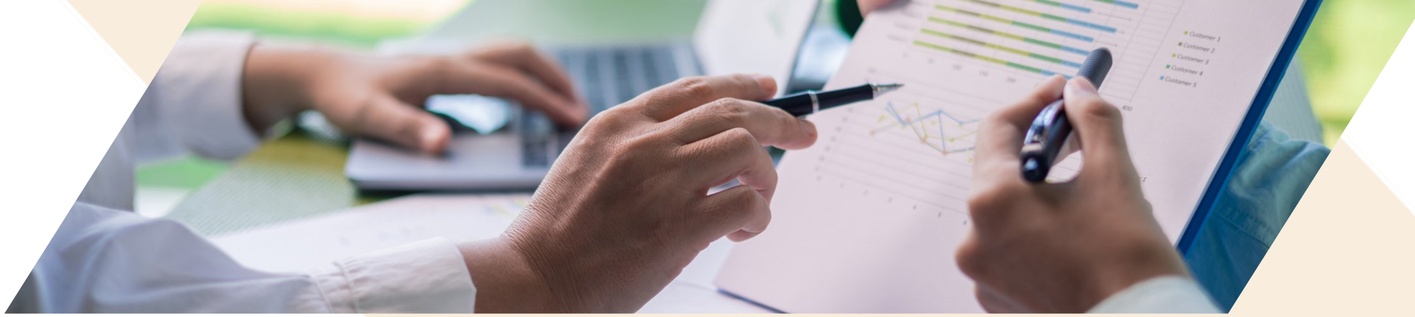


EMPRESA COMUNAL

A. Ley N° 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas
B. D.S. Nº 008-91-TR – Reglamento de la LGCC
C. D.S. Nº 004-92-TR –Reglamento del Tjtulo VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas.

NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA COMUNAL

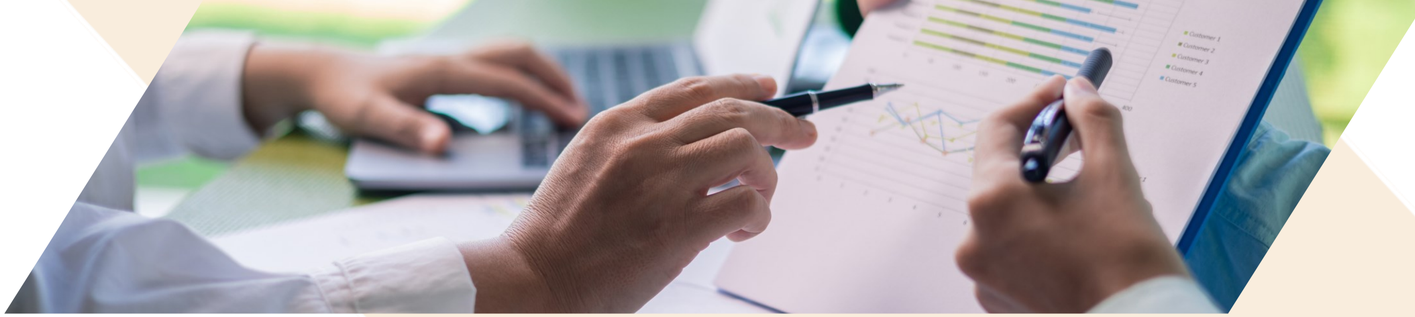
Artículo 96.- Las Comunidades Campesinas podrán organizar y administrar sus actividades económicas en forma empresarial, **empleando su propia denominación o bien usando el término Empresa Comunal o cualquier otra denominación compatible con la naturaleza de la autogestión comunal.**



EMPRESA COMUNAL

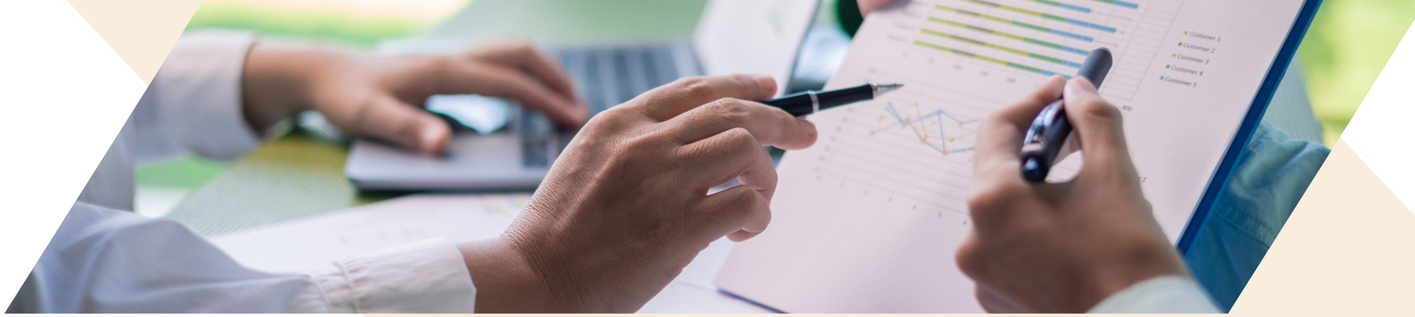
Artículo 97.- Las unidades productivas de bienes y/o servicios generadas con la denominación de “Empresas Comunales” u otro término que aluda a la autogestión comunal, se rigen por las siguientes normas:

- a. El acto constitutivo se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, en la misma ficha en que se halla inscrita la Comunidad Campesina que le da origen;
- b. Son organizadas por la Comunidad Campesina considerada como globalidad, por un Anexo reconocido por la Asamblea General de la Comunidad, o por sectores amplios de comuneros de menores recursos económicos promovidos por la Comunidad;
- c. El capital de riesgo aportado a la empresa responde por las obligaciones contraídas en su nombre, en consecuencia, la Comunidad Campesina no está obligada a satisfacer sus deudas;



EMPRESA COMUNAL

- d. Son administradas por la Directiva Comunal, Junta de Administración Local del Anexo, Comité Especializado u otro Órgano de Administración que expresamente se establezca en el Reglamento Interno de la Empresa, dependiente de la Asamblea General de la Comunidad o su homólogo tratándose de empresas comunales de Anexos;
- e. Son representadas por la persona que preside el Órgano de Administración, con las facultades que señalan los Artículos 3 y 4 del Código de Procedimientos Civiles; y
- f. Desarrollan cualquier actividad económica, principalmente la producción de alimentos y aquellas que generan empleo, y/o contribuyen a potenciar la producción y economías de las unidades familiares.



EMPRESA COMUNAL AGROPECUARIA

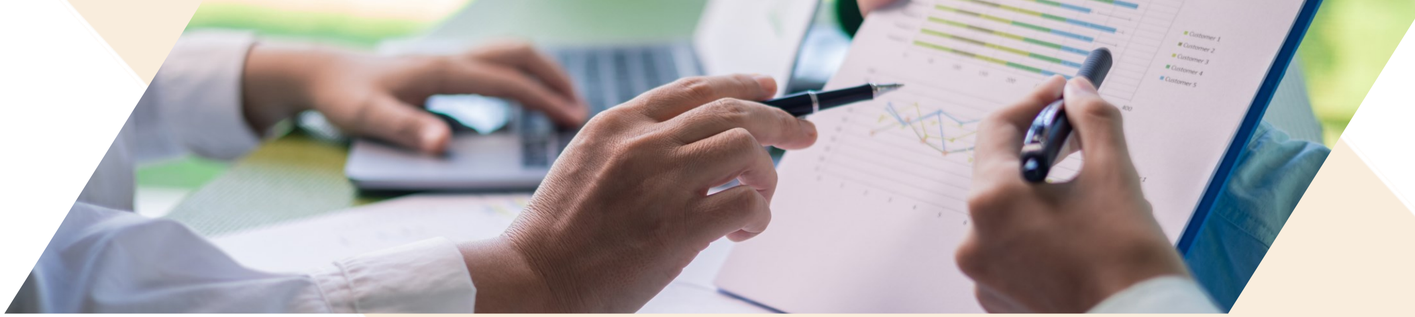
D.S. Nº Nº 045-93-AG – Facultan la constitución de Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios por iniciativa de comunidades y rondas campesinas, comunidades nativas y otros centros poblados rurales.

Artículo 1.- Facúltese la constitución de Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios como personas jurídicas de derecho privado y de responsabilidad limitada, que podrán constituirse libre y voluntariamente en las regiones de costa, sierra y selva del territorio nacional, por iniciativa de las comunidades campesinas, rondas campesinas, comunidades nativas, grupos campesinos, parcialidades, distritos, caseríos y otros centros poblados rurales debidamente reconocidos, con economía preponderantemente agropecuaria, agroindustrial y/o artesanal.

EMPRESA COMUNAL AGROPECUARIA

Estas empresas se constituirán con el objeto de promover la elevación del nivel de vida de sus integrantes y propiciar el desarrollo integral de su ámbito de influencia, asumiendo el rol de interlocutor válido frente a las actividades y programas rurales impulsados por instituciones gubernamentales yno gubernamentales, sean éstas nacionales o extranjeras.

Su constitución se efectúa bajo los alcances dela Ley N° 24656, del presente Decreto Supremo y el Estatuto de cada empresa.

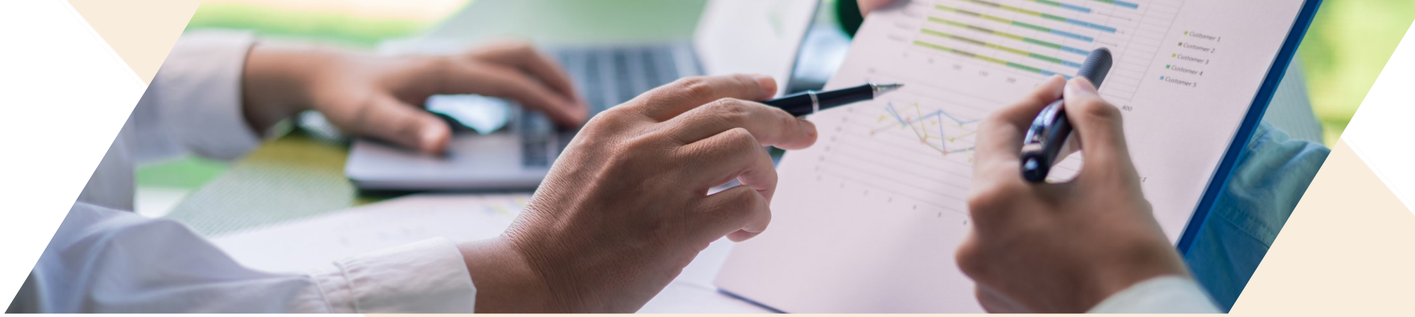


EMPRESA COMUNAL AGROPECUARIA

Artículo 3.- Para la constitución de la empresa comunal será necesario contar con la decisión y participación de un número no menor al 60% de los miembros de la organización promotora.

Artículo 4.-Los requisitos mínimos para ser de la empresa comunal de servicios agropecuarios son los siguientes:

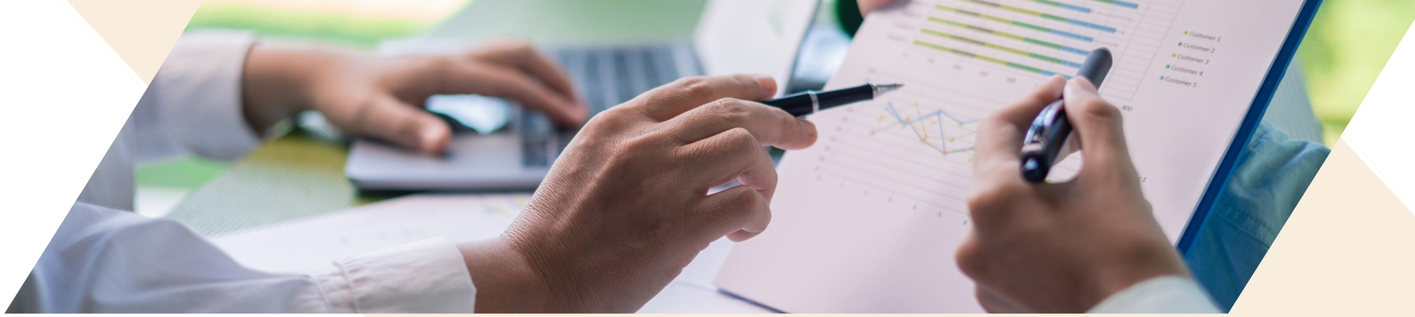
- a) Ser comunero calificado, campesino, rondero, productor agrario o ciudadano con residencia en el ámbito de influencia de la empresa.
- b) Efectuar la aportación que se haya acordado en la asamblea de constitución.
- c) Estar hábil en sus derechos civiles y no tener adeudos morosos ante el Estado, la comunidad y/o terceros.
- d) Cumplir con los estatutos y reglamentos de la empresa.



EMPRESA COMUNAL AGROPECUARIA

Artículo 10.- Las empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios podrán realizar las siguientes operaciones:

- a) Desarrollar actividades de producción agropecuaria, comercialización, agroindustria, artesanía, acuicultura u otras actividades extractivas, de transformación y/o de servicios
- b) Recibir aportaciones para el capital, representado por Certificados de Aportación únicamente de sus asociados, en dinero, bienes, especies o jornadas laborales debidamente valorizadas previo acuerdo de la asamblea general.

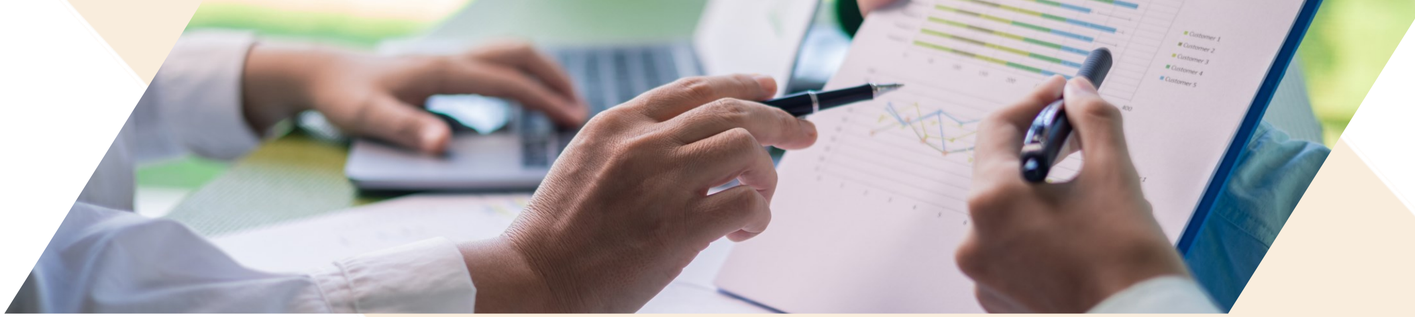


CONSULTA PREVIA: MARCO LEGAL

•Convenio 169 de la OIT

Artículo 15: En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

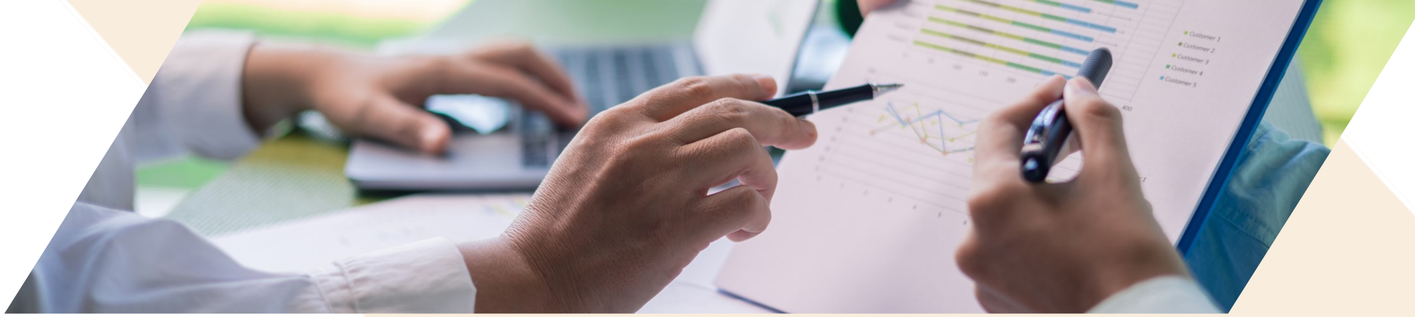


LEY 29785 – LEY DE CONSULTA PREVIA Y D.S. 001-2012-MC – REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA

Artículo 2. Derecho a la consulta

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es Implementada de forma obligatoria solo por el Estado.

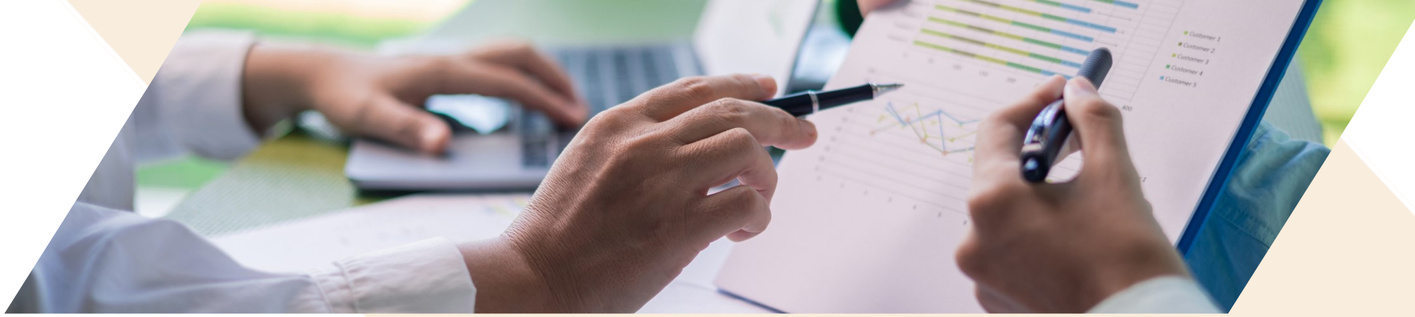


LEY 29785 – LEY DE CONSULTA PREVIA Y D.S. 001-2012-MC – REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA

Artículo 2. Derecho a la consulta

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es Implementada de forma obligatoria solo por el Estado.



LEY 29785 – LEY DE CONSULTA PREVIA Y D.S. 001-2012-MC – REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA

Artículo 7.Criteriosde identificación de lospueblosindígenasu originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.
Los criterios objetivos son los siguientes:
a)Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
b)Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
c)Instituciones sociales y costumbres propias
d)Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.
El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una Identidad Indígena u originaria.
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presenteartículo. […]

ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA

Identificación de la medida legislativa o administrativa objeto de consulta

Debe incluir el Plan de Consulta (contiene plazos)

Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados

Publicidad de la medida administrativa

Se debe presentar la medida y el Plan de Consulta, los cuales deben ser culturalmente adecuados (medio idóneo, idioma)

Información sobre la medida legislativa o administrativa

Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas sobre la medida

Proceso de diálogo entre representantes del Estado y del pueblo indígena u originario

Se emite un Acta de consulta, donde se plasman los acuerdos

Decisión

Plazo: 120d calendario

¿DERECHO FUNDAMENTAL? FUNDAMENTOS DESTACADOS

72. En este sentido, si bien la concesión deberá ser objeto de consulta previa, ello sucederá únicamente cuando se advierta que afecta directamentea un pueblo indígena u originario. Y es que resulta esencial, en aras de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, también analizar, desde la Constitución, la publicación tanto de las peticiones de otorgamiento de concesiones mineras, como de las otorgadas dentro de territorio indígena. [...]

98. [...] este Tribunal considera que, en los casos en los que la concesión minera se decida respecto de territorios de los pueblos indígenas u originarios, con los que estos muchas veces tienen una especial relación, talmedida administrativa se lesdebe notificar conlas solicitudes de otorgamiento de las concesiones, con la finalidad de que estén plenamente enterados de la modificación de la situación jurídica del suelo en que habitan y de los posibles cambios que eventualmente podrían generarse en el futuro.

¿DERECHO FUNDAMENTAL? FUNDAMENTOS DESTACADOS

99. De otro lado, atendiendo a la omisión detectada, este Tribunal considera necesario exhortar al Congreso de la República, así como al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, legislen adecuadamente el contenido del derecho a la consulta previa y el de participación ciudadana, y coordinen su reglamentación, en especial con miras a garantizar la publicación culturalmente adecuada.

GUÍA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

CIERRE DE MINAS

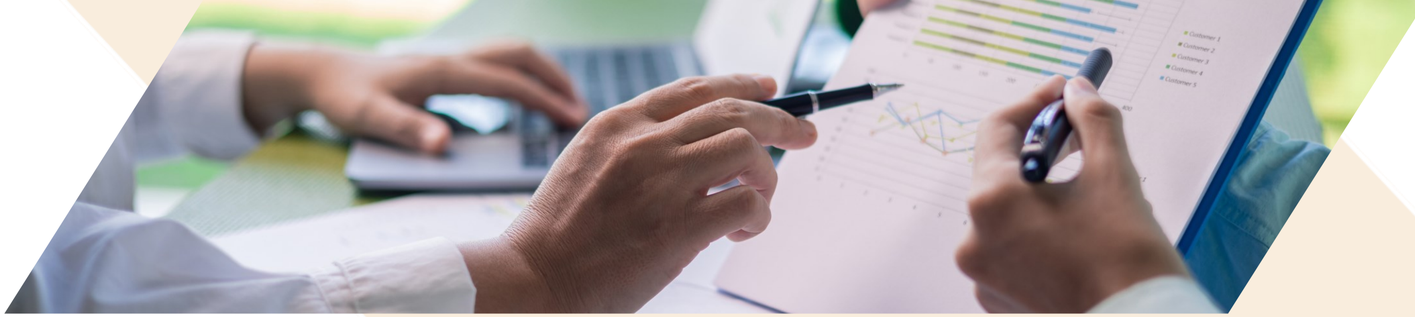
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wunL_i8N8PU

MARCO LEGAL
LEY 28090 – LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

“ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS

EL PLAN DE CIERRE DE MINAS ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORMADO POR ACCIONES TÉCNICAS Y LEGALES, EFECTUADAS POR LOS TITULARES MINEROS, DESTINADO A ESTABLECER MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR A FIN DE REHABILITAR EL ÁREA UTILIZADA O PERTURBADA POR LA ACTIVIDAD MINERA PARA QUE ÉSTA ALCANCE CARACTERÍSTICAS DE ECOSISTEMA COMPATIBLE CON UN AMBIENTE SALUDABLE Y ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA Y LA PRESERVACIÓN PAISAJISTA.

LA REHABILITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS REALIZAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CIERRE DE OPERACIONES, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, LAS MISMAS QUE PERMITIRÁN ELIMINAR, MITIGAR Y CONTROLAR LOS EFECTOS ADVERSOS AL AMBIENTE GENERADOS O QUE SE PUDIERAN GENERAR POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD MINERA.”



MARCO LEGAL
LEY 28090 – LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

ARTÍCULO4.- AUTORIDADES COMPETENTES

CORRESPONDE AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA, Y A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, APROBAR LOS PLANES DE CIERRE DE MINAS, SUS MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES.

ASIMISMO, SUPERVISAN Y FISCALIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CIERRE DE MINAS APROBADO, ASÍ COMO

EN LA LEY DE CIERRE DE MINAS Y SU REGLAMENTO EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS:

A. EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN), PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA;

MARCO LEGAL
LEY 28090 – LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

ARTÍCULO6.-OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ELPLAN DECIERRE DE MINAS

El titular de la actividad minera presentará su Plan de Cierre de Minas al Ministerio de Energía y Minas o al Gobierno Regional competente para su aprobación, estableciendo los estudios, acciones y obras a realizar para mitigar y eliminar los efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general, a la conclusión de sus operaciones.

Los titulares de la actividad minera están obligados a:

a.Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde el inicio de sus actividades.

b.Reportar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el avance de las labores de las actividades consignadas en el Plan de Cierre de Minas, a nivel de ingeniería de detalle (etapa de operación, cierre final y post cierre), los montos ejecutados, así como su avance porcentual.

c.c. Constituir una garantía ambiental que cubra el costo estimado del Plan de Cierre de Minas, así como el costo de la remediación ambiental del área, de corresponder, además del costo de las medidas vinculadas a impactos ambientales negativos que la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental haya identificado en ejercicio de sus funciones, para que estos no subsistan.

La no constitución de dicha garantía trae como consecuencia la desaprobación del respectivo Plan de Cierre de Minas.

MARCO LEGAL

LEY 28090 – LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

Artículo7.- Plazode presentación de losPlanesde Cierrede Minas

El titular de la actividad minera deberá presentar a la autoridad competente el Plan de Cierre de Minas, en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Artículo 9.- Modificación y actualización del Plan de Cierre de Minas

1.En caso el titular de la actividad minera modifique el Estudio de Impacto Ambiental deberá, en el plazo máximo de un (1) año de aprobada dicha modificación, presentar la modificación del Plan de Cierre de Minas. El Plan de Cierre de Minas también puede debe ser modificado cuando se produzca un cambio sustantivo en el proceso productivo, a instancia de la autoridad competente.

2.El Plan de Cierre de Minas será actualizado, por primera vez, luego de transcurridos tres (3) años de su aprobación y posteriormente cada cinco (5) años desde la última actualización aprobada. También debe ser actualizado si las actividades de cierre, según lo establecido en el cronograma, se inician antes de los tres (3) años desde su aprobación.

MARCO LEGAL

LEY 28090 – LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

Artículo13.-Información alaComunidad

El operador minero deberá publicar el Plan de Cierre de Minas, que somete a la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, en el Diario
Oficial El Peruano y en un diario de la capital de la región respectiva o de circulación nacional.

El operador minero deberá remitir un ejemplar de la publicación efectuada a las autoridades regionales, provinciales y distritales en cuyo ámbito se realizarán las obras o actividades contempladas en el Plan de Cierre de Minas.

Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica y las personas naturales directamente afectadas podrán formular observaciones por escrito y debidamente fundamentadas al Plan de Cierre de Minas.

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Artículo 3.- Plan de Cierre de Minas yderechosmineros

Todo titular de actividad minera está obligado a realizar el cierre de las áreas, labores e instalaciones de una unidad minera, a través del Plan de Cierre de Minas regulado en el presente Reglamento.

El cierre de áreas, labores e instalaciones de una unidad minera no afecta la vigencia de las concesiones, de los derechos de uso minero, ni de los demás derechos adquiridos por el titular de actividad minera, los cuales se rigen por lo que disponga el título en virtud del cual se originaron o fueron concedidos.

Las obligaciones y responsabilidades del titular de actividad minera respecto del Plan de Cierre de Minas, no cesan por extinción del referido título. El uso minero y la servidumbre minera comprenden las labores de cierre.

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Artículo 8.- Exigibilidad delPlandeCierredeMinas

La presentación del Plan de Cierre de Minas es una obligación exigible a todo titular de actividad minera, que se encuentre en operación sea en la fase de desarrollo minero o de producción, que inicie operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o paralizado antes de la vigencia de la Ley, y no cuente con un Plan de Cierre de Minas aprobado, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 4 del presente Reglamento.

Asimismo, el Plan de Cierre de Minas y las garantías que de él se deriven, son exigibles al titular de actividad minera que realice exploración con labores subterráneas [...]

El Plan de Cierre de Minas debe ser elaborado para cada unidad minera y por una persona jurídica debidamente inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Planes de Cierre de Minas en el Sector Energía y Minas.

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Art. 9° del reglamento Ley cierre de Minas.

El Plan de Cierre de Minas que se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental, se presenta a nivel conceptual ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. El Plan de Cierre de Minas debe ser presentado de acuerdo a los términos señalados en el presente Reglamento, por los titulares de nuevos proyectos de actividad minera en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del respectivo EIA y de la vigencia de esta norma, para los titulares de actividades mineras en operación. En la evaluación y aprobación de aquellos proyectos de inversión sujetos a otros Estudios Ambientales que se presentan ante el Ministerio de Energía y Minas y que no están sujetos a la aprobación posterior de un Plan de Cierre de Minas, se consideran necesariamente las medidas de rehabilitación ambiental que corresponda en función de los impactos de dicho proyecto.

Ley 31347 del 18.08.2021
que modifica la Ley de cierre de minas: https://www.youtube.com/watch?v=XlGXGwQwDrA

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Art. 9° del reglamento Ley cierre de Minas.

El Plan de Cierre de Minas que se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental, se presenta a nivel conceptual ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. El Plan de Cierre de Minas debe ser presentado de acuerdo a los términos señalados en el presente Reglamento, por los titulares de nuevos proyectos de actividad minera en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del respectivo EIA y de la vigencia de esta norma, para los titulares de actividades mineras en operación. En la evaluación y aprobación de aquellos proyectos de inversión sujetos a otros Estudios Ambientales que se presentan ante el Ministerio de Energía y Minas y que no están sujetos a la aprobación posterior de un Plan de Cierre de Minas, se consideran necesariamente las medidas de rehabilitación ambiental que corresponda en función de los impactos de dicho proyecto.

Ley 31347 del 18.08.2021
que modifica la Ley de cierre de minas: https://www.youtube.com/watch?v=XlGXGwQwDrA

PROCEDIIMIENTO

Presentación ante la DREM

Presentación ante el MINEM

- elaborado por una entidad consultora registrada en la DGAAM (Decreto Supremo Nº 016-2005-EM)
- adjuntar cargo de la DREM
- adjuntar garantja

Evaluación

- verificación de requisitos de admisibilidad (DGAAM)
- evaluación técnica inicial (DGAAM)
- participación ciudadana
  - anuncios
  - radio
  - copias
  - cargos a DGAAM
- opinión de otras autoridades (DIGESA, INRN Y DGM)

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE TÉRMINO (60 días hábiles desde el 2024)

En caso de desaprobar, nuevo PCM (60d hábiles)

https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/994621-ministerio-de-energia-y-minas-reduce-a-60-dias-los-tramites-de-evaluacion-de-los-planes-de-cierre-de-minas

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

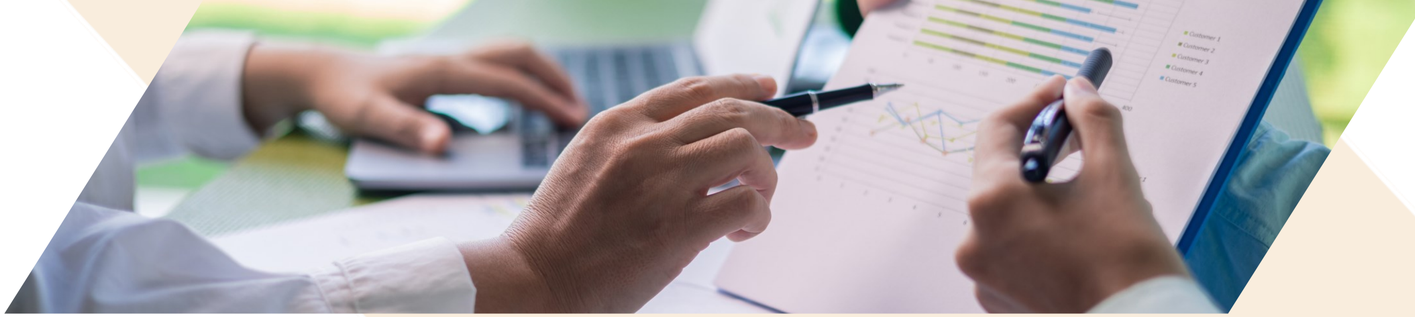
Artículo 18.- Uso alternativo de instalaciones

1.En caso que la comunidad o los gobiernos locales, regionales o nacional tengan interés en el uso alternativo y económicamente viable de alguna instalación o infraestructura de una unidad minera, para fines de uso o interés público, deben solicitar conjuntamente con el titular de actividad minera, que dicha instalación o infraestructura sea excluida de los compromisos de cierre, en cuyo caso, el monto correspondiente al cierre de las mismas, no será considerado para el establecimiento de las garantías asociadas al Plan de Cierre de Minas, o será detraído de las mismas, según corresponda.

Dicha solicitud debe ser presentada por escrito ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, adjuntando el correspondiente Acuerdo Regional o Local u otra documentación sustentatoria emitida por la máxima instancia decisoria de la entidad solicitante y siempre que dichas instalaciones no representen peligro para la salud humana o pudieran ocasionar daños ambientales. Los beneficiarios deberán asumir ante la autoridad competente la responsabilidad ambiental relacionada con el uso y eventual cierredeestasinstalaciones, liberando al titular de actividad minera de tal obligación.

2.En el caso de campamentos, su uso alternativo puede ser solicitado por terceros conjuntamente con el titular de actividad minera. En este supuesto, el campamento debe ser excluido de los compromisos de cierre, en cuyo caso el monto correspondiente al cierre del mismo, no debe ser considerado para el establecimiento de las garantías asociadas al Plan de Cierre de Minas, o debe ser detraído de las mismas, según corresponda.

3.La aprobación del uso alternativo, no exime al beneficiario del cumplimiento de la normativa aplicable a la nueva actividad económica a realizar.



D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Artículo45.- Evaluacióndelpresupuesto del PlandeCierrede Minas

La autoridad competente evaluará el presupuesto presentado por el titular de actividad minera, como parte del proceso de evaluación y aprobación del Plan de Cierre de Minas. En caso de que la autoridad competente haya formulado observaciones al presupuesto sin que el titular de actividad minera las haya absuelto satisfactoriamente durante el proceso de evaluación del Plan de Cierre de Minas, éste será desaprobado.

Artículo 47.- Consecuencias por la no constitución de lasgarantías

El titular de actividad minera no podrá desarrollar las operaciones de exploración minera indicadas en el segundo párrafo del artículo 8 del presente Reglamento, ni operaciones de explotación y procesamiento minero, si no ha constituido previamente las garantías indicadas en el presente Título. En caso de actividades en operación, la no constitución de la garantía correspondiente es causal de paralización de las actividades hasta por un plazo máximo de dos (2) años, al vencimiento de los cuales, si no se hubiera constituido la garantía indicada, el titular de actividad minera quedará obligado a ejecutar inmediatamente las medidas establecidas en su Plan de Cierre de Minas aprobado, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.

D.S. 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY 28090

Artículo 54.- Características de la garantía

La garantía que constituya el titular de actividad minera debe tener en todos los casos, las siguientes características:

1.Ser lo suficientemente líquida o permitir una conversión sencilla de la garantía en dinero, para realizar efectiva y oportunamente, los pagos
correspondientes a las acciones de prevención y rehabilitación ambiental que resulten necesarias.

2.Debe contar con documentación legal saneada.

3.No debe recaer en bienes que estén afectos a obligaciones previas, que pudieran disminuir su valor con relación al monto garantizado.

4.Su valor será permanentemente actualizado.

5.Debe tener el respaldo de una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/MineriaDesarrolloSostenible/Cierreminas/Cierreminas.pdf

TERCERIZACIÓN

CUANDO UNA EMPRESA (PRINCIPAL) CONTRATA A OTRA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE UNA O MÁS PARTES DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL O COMPLEMENTARIA, SIEMPRE QUE:

- Cuente con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales
- Desarrolle el servicio por su cuenta, costo y riesgo
- Sea responsable por el resultado de su actividad
- Mantenga a sus trabajadores bajo su exclusiva subordinación

Se encuentra prohibida la simple provisión de mano de obra

Tercerización **sin desplazamiento** (transporte, estudio de abogados, etc.).

Tercerización **con desplazamiento** (soporte informático, operación y mantenimiento de una fase del proceso productivo, etc.).

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Cuando una empresa (usuaria) contrata a otra (intermediadora) para que le suministre mano de obra (provisión de personal) para llevar a cabo actividades temporales o complementarias.

Actividades Intermediables

- Seguridad/Vigilancia
- Mensajería
- Limpieza/Limpieza industrial

Rasgos típicos

- El personal de la intermediadora labora bajo las órdenes/instrucciones directas de la empresa usuaria.
- Intermediadora debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Intermediación Laboral (RENEEIL).
- Intermediadora debe emitir una carta fianza con la finalidad de garantizar el pago de los derechos laborales de sus trabajadores.

	Intermediación	Tercerización
Objeto de contrato	Cesión o préstamo de personal, para cubrir un puesto de trabajo.	Servicio integral y diferenciado, bajo cuenta, costo y riesgo de un tercero.
Bienes y servicios	Proveer mano de obra.	Se aporta bienes, servicios, equipos, logística, *know how*, herramientas, etc.
Dependencia	El trabajador destacado está bajo órdenes de la usuaria.	El trabajador destacado está bajo órdenes de la contratista.
Tipo de servicio	•Principales: solo reemplazos o contratos ocasionales. •Complementarios: solo accesorios y prescindibles	Cualquier tipo de servicio: principal, complementario, soporte, permanente, etc. con destaque continuo de personal.
Igualdad de derechos entre trabajadores	Todos los beneficios sociales (legales + convencionales), salvo diferencias objetivas.	Beneficios sociales legales.
Solidaridad	4 años	1 año
Capital mínimo	Sí	No
Porcentajes limitativos	Sí (excepciones)	No
Formalidades	•Intermediadora requiere autorización del MTPE. •Requiere carta fianza. •Presentación de contratos de trabajo en el MTPE.	•Tercerizadora no requiere autorización del MTPE. •No requiere carta fianza •Inscripción en MINEM

RECOMENDACIONES

Una tercerización o intermediación **no debería tener por finalidad** la **reducción de costos de personal** como elemento principal.

Contratar empresas altamente especializadas y referentes, que cuenten con **respaldo financiero, organizativo y legal, en la medida de lo posible.**

La Compañía **no debe interferir en la definición y selección del personal desplazado**, debiendo limitar cualquier requisito a criterios estrictamente objetivos, vinculados a la ejecución de la actividad encomendada.

Todo contrato con desplazamiento debe siempre contar con un **contrato de servicios firmado y vigente**.

RECOMENDACIONES

¿CUÁNDO SE DESNATURALIZA UNA TERCERIZACIÓN?

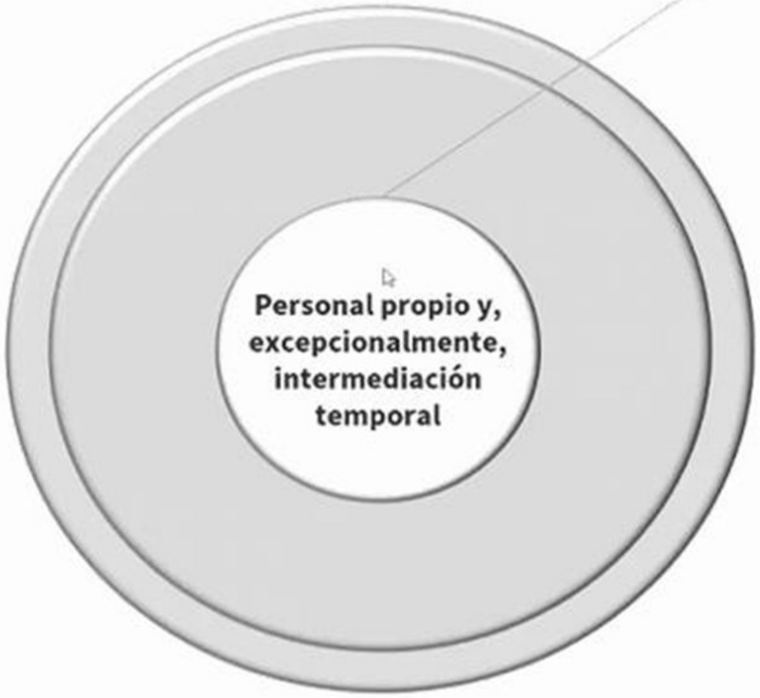
- Se constata que los trabajadores del tercero han sido desplazados para cubrir déficit de personal de la principal (provisión de mano de obra).
- Se constata que la empresa principal imparte órdenes e instrucciones directas al personal del tercero, como si se tratara de sus propios trabajadores (subordinación).
- Se constata que el tercero no cuenta con los requisitos legales establecidos para una tercerización válida y/o se verifica la ausencia de los elementos característicos (pluralidad de clientes, contar con equipamiento propio, inversión de capital, retribución por obra o servicio).

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA DESNATURALIZACIÓN?

- Tercerización tendrá implicancias laborales **ÚNICAMENTE** cuando se trata de una tercerización con **desplazamiento continuo** de personal hacia las instalaciones o centro de operaciones de la empresa principal.
- La principal será solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por obligaciones de SST de trabajadores desplazados. La responsabilidad solidaria se extiende hasta por un año luego de finalizado el desplazamiento.
- Incorporación de los trabajadores de la empresa tercera a la planilla de la empresa principal (reintegro de beneficios).

D.S 001-2022-TR - DEFINICIÓN DE NÚCLEO DEL NEGOCIO

Con desplazamiento:



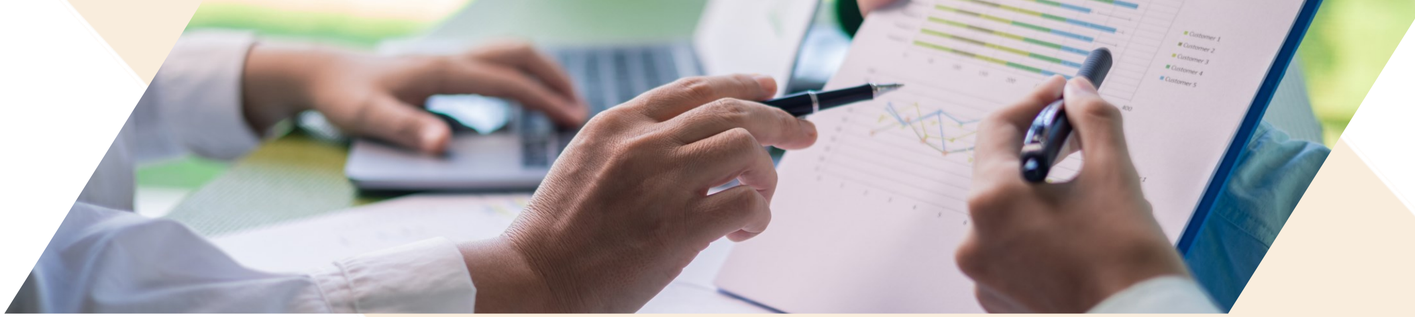
- Forma parte de la actividad principal de la empresa y se determina según cada empresa, valorando:

Objeto social de la empresa	Actividad que suele reportarle **mayores ingresos**
Actividad que genera **valor añadido** para los clientes	**Lo que identifica** a la empresa frente a sus clientes finales
El elemento **diferenciador** de la empresa en el mercado	

- Sólo cabe intermediación en actividades temporales (suplencia).

•ACTIVIDAD PRINCIPAL NO NUCLEAR:

Son aquellas actividades sin cuya ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa (pero que no forman parte del denominado “ núcleo del negocio”).



LEY 30424 - LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS POR DELITOS DE SOBORNO O COHECHO

LEY 30424 - LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS POR DELITOS DE SOBORNO O COHECHO

Hoy en día las organizaciones públicas como privadas, deben contar con una serie de mecanismos que impidan la realización de delitos en beneficio de una entidad o de sus trabajadores.
Un delito muy común es la corrupción, por lo que se ha puesto a disposición de las entidades la posibilidad de implementar un Sistema de Gestión Antisoborno , que ayude a prevenir la materialización de estos delitos .

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO?

Un Sistemade Gestión Antisoborno es un conjunto de reglas relacionadas entresí que utiliza la gestión de prevención del soborno mediante el establecimiento de políticas, objetivos, análisis de riesgos y planes de acción para mitigar las amenazas detectadas.

En Perú contamos con la Ley 30424 (Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Empresas por delitos de Soborno o Cohecho) cuyo objetivo es ofrecer las pautas de actuación para la lucha contra el soborno, la corrupción y / o fraudes. Esta ley establece la obligación de que las personas jurídicas implementen un Modelo de Prevención, el cual ayudaría a prevenir, detectar y gestionar situaciones en las que podrían producirse un soborno dentro de la empresa. Asimismo, responsabiliza a las organizaciones de cualquier posible fraude iniciado por algún socio de negocio o personal que tenga relación con la empresa, cometiéndolo en de ésta.

Una forma de evitar contingencias legales, en caso de ocurrir, es que la empresa demuestrequeha implementado
ycomunicado un adecuado Sistema de Gestión Antisoborno.

La ISO 37001es el estándar internacional que fija los requisitos para crear e implementar un Sistema de Gestión Antisoborno basado en las buenas prácticas contra el soborno y que son reconocidas a nivel global.

MODIFICACIONES / ACTUALIZACIONES

El día de 13 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la LeyN°31740,quemodificala LeyN°30424,que regula la responsabilidad administrativa delas personasjurídicas (la "Ley").
Las modificaciones a la Ley que fueron aprobadas por insistencia son las que mencionamos a continuación:
A. Se amplía la listadedelitos que pueden generar responsabilidad alas empresas
Antes de la modificación las empresas solo podían ser responsables por la comisión de delitos de corrupción, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora a dichos delitos se agregan los siguientes:

- Contabilidad paralela
- Atentadocontra monumentos arqueológicosyzonas paleontológicas.
- Extracción ilegal de bienes culturales y del patrimoniopaleontológico.
- Omisión de comunicación de operaciones otransacciones sospechosas.
- Rehusamiento,retardo yfalsedad en el suministro deinformaciónen el marco de investigaciones o juicios por lavado de activos.
- Defraudacióntributaria.
- Delitosdeterrorismo(colaboración con el terrorismo, afiliación a organizaciones terroristas, instigación a comisión de delito de terrorismo, reclutamiento de personas, conspiración para el delito de terrorismo y obstaculización de la justifica).

MODIFICACIONES / ACTUALIZACIONES

B.SeprecisaquelaLeyseaplicaráalasempresasextranjerascuando realiceno desarrollensus actividades,directaoindirectamente,enelterritorionacionalatravésdecualquiermodalidadsocietaria, contractual o empresarial.

C.Seestablecequenoseráaplicableeleximentederesponsabilidadporlaimplementacióndeun modelo prevención adecuado cuando el delito haya sido cometido por los socios,directores, administradores,representantes legales oapoderados,concapacidaddecontrol delaempresa. Enese caso,el Juezpenalsolo impondrá sanción demulta, laquepodráser reducidaenun 90%.

EDU MIN

CONCLUSIONES

- **CONOCER LA LEGISLACIÓN MINERA Y SUS NORMAS ASOCIADAS ES NECESARIO PARA SOLICITAR, EJECUTAR E INCLUSO concluir una concesión minera en nuestro país.**

- **El conocimiento de las diferentes normas dentro del ámbito minero es amplio, pero contamos con recursos virtuales para poder conocer los trámites y otros procedimientos que en la actualidad se vienen desarrollando de manera virtual.**

BIBLIOGRAFÍA

NORMATIVAS:

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993), ART. 2.22 Y CAP. II (RECURSOS NATURALES).
- Ley GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N° 28611).
- CÓDIGO PENAL PERUANO, TÍTULO XIII (DeLITOS AMBIENTALES).

RESOLUCIONES:

- ResOLUCIÓN N° 548-2023-OEFA/TFA-SE (CASO COMPAÑÍA MINERA KOLPA).
- CASACIÓN N° 464-2016-Pasco (Minería Ilegal).

Instituciones:

- Ministerio del Ambiente (MINAM).
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

GRACIAS